

제1장 유언대용신탁과 등기

제1절 유언대용신탁 총설

1. 서 설

가. 신탁법의 정의

신탁법상 신탁이란 위탁자가 수탁자에게 처분한 신탁재산에 관하여 수탁자로 하여금 수익자의 이익을 위하여 관리, 운용 등을 하게 하는 것을 목적으로 하는 법률관계로서(신탁법 제2조) 수탁자는 수익자의 이익을 위하여 신탁사무를 처리할 의무를 부담하게 된다(신탁법 제32조, 제33조, 대법원 2024. 4. 16. 선고 2022다307294 판결).

신탁법은 2011. 7. 25, 법률 제10924호로 전부 개정되어 2012. 7. 26. 시행되었는데, 개정 신탁법에서 새롭게 도입된 사항 중 특기할만한 사항은 상속의 대체수단으로 활용할 수 있는 유언대용신탁과 수익자연속신탁 제도의 도입이라고 할 수 있다.

대법원은 “부동산의 신탁은 수탁자 앞으로 소유권이전등기를 마치게 되면 대내외적으로 소유권이 수탁자에게 완전히 이전되고, 위탁자와의 내부관계에 있어서 소유권이 위탁자에게 유보되어 있는 것은 아니다. 이와 같은 신탁의 효력으로서 신탁재산의 소유권이 수탁자에게 이전되는 결과 수탁자는 대내외적으로 신탁재산에 대한 관리권을 갖는 것이고, 다만, 수탁자는 신탁의 목적 범위 내에서 신탁계약에 정하여진 바에 따라 신탁재산을 관리하게 된다(대법원 2002. 4. 12. 선고 2000다70460 판결, 대법원 2002. 3. 15. 선고 2000다52141 판결).”라고 판시하여 신탁재산의 독립성을 확고하게 인정하고 있다.

또한 신탁법은 제2조에서 “신탁이란 신탁을 설정하는 자(이하 “위탁자”라 한다)와 신탁을 인수하는 자(이하 “수탁자”라 한다) 간의 신임관계에 기하여 위탁

자가 수탁자에게 특정의 재산(영업이나 저작재산권의 일부를 포함한다)을 이전하거나 담보권의 설정 또는 그 밖의 처분을 하고 수탁자로 하여금 일정한 자(이하 “수익자”라 한다)의 이익 또는 특정의 목적을 위하여 그 재산의 관리, 처분, 운용, 개발, 그 밖에 신탁 목적의 달성을 위하여 필요한 행위를 하게 하는 법률 관계를 말한다.」고 정의하고 있다.

그러므로 신탁은 재산을 맡기는 위탁자의 요구사항에 따라 수탁자는 “신탁의 목적 범위 내에서 신탁계약에 정하여진 바에 따라 신탁재산을 관리”하게 되는데 신탁재산을 관리 및 보전하고 위탁자의 사후 상속하려면 등기이전을 통해 수탁자가 관리하는 형태가 되어야 하므로 부동산의 경우 수탁자 앞으로 소유권이전을 하여야 한다. 신탁은 언제든지 해지(477, 500면 참조)가 가능하다.

나. 유언대용신탁

(1) 의 의

“유언대용신탁”이란 위탁자가 자신이 사망한 때에 수익자에게 수익권을 귀속시키거나 위탁자가 사망한 때부터 신탁이익을 취득할 수 있는 수익권을 부여하는 형태의 신탁을 말한다(신탁법 제59조).

유언대용신탁은 위탁자가 살아있는 동안 신탁회사 또는 수익자(수탁자 겸 수익자)에게 자산을 맡기고 자산의 운용수익을 제공 받다가 사후에는 수익자에게 재산을 상속 또는 기증하도록 하는 제도이다.

최근 고령화 시대에 접어들면서 사후 재산 관리를 책임져주고 상속분쟁을 막아주는 유언대용신탁이 주목을 끌고 있다. 유언대용신탁은 여러 세대에 걸친 수증자 지정도 가능하다. 1차 상속자를 자녀, 2차 상속자를 손자로 지정하는 식의 상속도 가능하다.

또한 고령화에 따른 치매 관련 불안을 해결하는 방편으로 활용할 수도 있다. 치매 발병 전이나 초기에 신탁을 통해 자산관리와 상속설계를 해놓으면 병원비나 간병비, 생활비에 필요한 돈을 신탁회사(수탁자)가 관리하는 방식이다.

유언대용신탁은 민법에 따른 유언을 남기지 않더라도 신탁계약에서 정한 바에 따라 위탁자사망 후에 수익자가 신탁의 수익권을 취득하거나 행사할 수 있게

됨으로써 위탁자 사망 후에도 복잡한 유언 집행이나 상속 절차가 필요 없이 자동적으로 상속인인 수익자를 위하여 재산을 관리하게 된다. 수익자가 제한능력자이거나 미성년자, 고령자인 경우에 유언대용신탁을 활용하면 법정상속이나 유증에 의할 때보다 수익자에게 바람직한 결과를 가져올 수 있는 것이다.

한편 유언대용신탁은 신탁설정에 의하여 수탁자에게 재량권을 부여하는 경우 위탁자는 신탁재산에 관한 투자 또는 배분에 관한 결정을 당장 하지 않고 수탁자가 향후 시장 상황의 변화와 수익자가 처한 상황과 능력을 고려하여 신탁재산을 투자하거나 배분하도록 수탁자에게 그 결정을 맡길 수도 있다.

(2) 신탁의 설정

“신탁의 설정”이란 당사자 일방이 일정한 경제적 목적을 달성하기 위하여 그 목적을 초과하는 법적수단으로서 상대방에게 재산을 이전하고 상대방으로 하여금 그 목적을 달성하는데 필요한 범위 내에서만 양도한 재산권을 행사시키려는 법률행위로 정의되고 있다.

신탁설정행위는 일반적으로 위탁자가 수탁자를 선임하고, 신탁목적의 재산을 수탁자에게 이전함과 동시에 수탁자가 신탁목적에 따라 수취한 재산을 수익자를 위해 관리 처분할 것을 인수하는 것에 의하여 신탁설정행위가 성립하는 것이다.

신탁의 설정으로 신탁재산은 위탁자의 재산권으로부터 분리될 뿐만 아니라 수탁자의 고유재산으로부터 구별되어 관리되고(대법원 1987. 5. 12. 선고 86다545, 86다카2876 판결, 2002. 12. 6.자 2002마2754 결정), 수탁자 고유의 이해관계로부터 분리되므로 수탁자의 일반채권자의 공동담보로 되는 것은 아니어서 수탁자의 채권자가 신탁재산에 강제집행을 할 수도 없다(대법원 2003. 5. 16. 선고 2003다11134 판결).

따라서 신탁은 신탁의 설정으로 위탁자와 수탁자와의 특별한 신임관계에 의하여 위탁자가 특정의 재산을 수탁자에게 이전하거나 그 밖의 처분을 하고 수탁자는 일정한 자(수익자)의 이익을 위하여 또는 특정의 목적을 위하여 그 재산을 관리·처분하게 된다(대법원 2002. 4. 12. 선고 2000다70460 판결, 대법원

2002. 3. 15. 선고 2000다52141 판결).

신탁회사는 수탁자로서 위탁받은 재산을 신탁계약에 따라 관리하며, 위탁자 사망 시 재산을 수익자점 귀속권리자에게 이전하게 된다. 신탁회사와의 신탁은 별도로 설명하였다(99면 참조)

2. 상속제도와와의 비교

가. 개 설

그동안 민법에서 허용하는 법정상속과 유언방식에 의하여 유산상속을 해왔으나 이제는 유언대용신탁도 상속제도의 하나로 자리잡고 있다.

우리나라의 상속제도는 크게 법정상속과 유언상속으로 대별되는데 유언상속에서 유언의 방식은 자필증서, 녹음, 공정증서, 비밀증서와 구수증서 등에 의하여 유언을 남기게 되는데 여기서 한 가지 요건만 만족하지 못해도 그 유언은 무효가 되어 뜻대로 상속이 이뤄지지 않는다. 또한 유언상속은 상속인들 사이에서 유언장의 진위 여부를 따지게 되어 분쟁이 일어날 소지가 크다.

유언상속 즉, 유증이란 유언에 의하여 유산의 전부 또는 일부를 무상으로 타인에게 주는 행위를 말한다. 유증은 유언자가 사망하여야만 효력이 발생하는 사후행위로써 민법의 법정의 방식에 따라야 하고 공증의 절차를 거쳐야 한다. 공정증서의 경우에는 유언집행자 문제가 나올 수도 있어 상속인들 사이에 분쟁이 발생할 가능성이 있다. 유증의 경우 자산이 사후 상속인에게 한꺼번에 넘어가게 된다.

유산상속방법 중 사인증여가 있는데 “사인증여”란 증여자와 수증자간에 생전에 체결한 증여계약이 증여자의 사망에 의하여 효력이 발생하는 것을 말한다(민법 제562조). 사인증여는 재산의 사후처분이라는 점에서 유언대용신탁과 같으나 사인증여는 증여자와 수증자 간에 생전에 체결한 증여계약이 증여자의 사망에 의해 효력이 발생하게 된다.

나. 유언대용신탁의 장점

유언대용신탁은 유언과 같이 별도로 유언장을 작성할 필요가 없고 위탁자와

신탁사가 자유롭게 수익자의 지정, 자산관리의 조건 및 기간, 상속의 집행 조건 및 기간 등을 정할 수 있다는 장점이 있다. 유언대용신탁은 다양한 조건을 정하고, 원하는 시점에 자산을 나눠 상속하거나 처분을 제한할 수도 있다.

유언대용신탁은 위탁자가 자신이 사망한 이후에도 위탁자 자신의 재산이 자신의 뜻대로 집행되고 활용되어 투명성을 확보하기 위한 수단으로 활용될 수 있으며, 유언대용신탁은 위탁자(유언자)가 자신의 의사표시로 생전에 사망 후 상속재산의 귀속을 정한다는 점에서 민법상 유증이나 사인증여에 비하여 탄력적인 제도로서 위탁자의 의사를 보다 적극적으로 반영하여 사후 재산을 어떻게 관리·처분할 것인지를 계획하고 후손들에게 일시에 재산을 모두 이전하는 방식 이외에 다양한 지급구조로 위탁자의 재산승계를 설계할 수 있다. 예컨대 여러 세대에 걸친 수증자 지정 즉, 1차 상속자를 자녀, 2차 상속자를 손자로 지정하는 식의 상속 설계가 가능하고, 또 상속 재산에 차등이 생겨 자녀 간에 분쟁이 생길 우려가 있을 때도 신탁회사는 유언집행자의 역할을 대신하기 때문에 분쟁을 최소화 할 수 있다.

유언대용신탁은 유언증서의 작성과 같은 공증을 할 필요도 없고, 부모의 사후 수익자에게 이전등기를 하는 방법도 상속재산에 의한 이전 등기가 아니므로 다른 상속인들의 동의가 필요하지도 않고 유언집행자가 필요한 것도 아니다.

또한 유언대용신탁은 증여세가 없고 상속세(86면 참조)의 경우 감면을 받을 수 있어 절세 혜택을 볼 수 있다.

다. 유류분제도와 유언대용신탁

유류분제도는 피상속인의 재산처분행위로부터 유족의 생존권을 보호하고 법정상속분의 일정 비율에 해당하는 부분을 유류분으로 산정하여 상속인의 상속재산형성에 대한 기여와 상속재산에 대한 기대를 보장하는 데 입법취지가 있다. 유류분에 관한 민법 제1118조에 의하여 준용되는 민법 제1008조는 “공동상속인 중에 피상속인으로부터 재산의 증여 또는 유증을 받은 자가 있는 경우에 그 수증재산이 자기의 상속분에 달하지 못한 때에는 그 부족한 부분의 한도에서 상속분이 있다.”라고 규정하고 있다. 이는 공동상속인 중 피상속인으로부터 재산

의 증여 또는 유증을 받은 특별수익자가 있는 경우에 공동상속인들 사이의 공평을 기하기 위하여 그 수증재산을 상속분의 선급으로 다루어 구체적인 상속분을 산정함에 있어 이를 참작하도록 하려는 데 취지가 있다.

신탁법에서는 유류분제도와와의 관련성에 관하여 별도의 규정을 두지 않았다. 따라서 "유언대용신탁제도에 의하여 신탁한 신탁재산도 유류분의 기초재산에 포함"된다는 것이 기존의 통설적인 견해이다.

유언대용신탁은 재산승계수단으로 기능하고 있고, 재산승계가 일어나는 경우 민법은 유류분의 적용을 명문화하고 있으므로, 유언대용신탁의 본질이 상속 또는 재산승계와 동일하다면 여기에도 유류분 제도가 적용되는 것이 우리 사법체계에 있어 자연스러운 일이다.

유류분 제도는 피상속인의 재산처분의 자유 내지 그 의사의 한계를 법정한 것으로 신탁이 이를 회피하는 수단으로 정당화될 수 없고, 신탁법은 사법의 일부로서 민법과의 체계적 정합성이 유지되는 범위에서 해석되어야 한다. 즉, 현행 민법이 유류분 제도를 통하여 상속재산 등에 대한 일정 지분을 피상속인의 근친에게 보장하고 있는 이상, 신탁이 무상의 재산 이전을 위해 행해진다면 그에 대한 유류분 반환 청구가 가능해야 함은 유류분 등의 규범 목적으로 도출되는 당연한 결과라고 할 수 있다. 위와 같이 보지 않는다면 유류분이 실정법으로서 엄연히 자리 잡고 있는 상황에서 유언대용신탁이 유류분을 회피하는 수단으로 악용되어 유류분 제도 자체가 형해화될 위험이 있으므로, 이를 허용할 수는 없다 (서울고등법원 2025. 1. 9. 선고 2021나2051264 판결 유류분반환).

그런데 유언대용신탁으로 신탁한 재산은 유류분 산정의 기초재산에서 제외된다고 한 판결(수원지방법원 성남지원 유류분 반환청구소송 2020.3.20. 선고 2017가합408489 판결)이 있어 소개한다.

사안은 위탁자가 수탁자에게 재산을 상속목적으로 신탁하면서 상속인 중 A만을 특정하여 수익자로 지정하였고, 그 후 위탁자가 사망하자 A는 신탁재산귀속을 원인으로 소유권이전등기를 본인 앞으로 마쳤고, 다른 상속인들이 A를 상대로 위 신탁재산을 포함하여 유류분 반환청구를 한 사안이다.

● 1심 법원(수원지방법원 성남지원 유류분 반환청구소송 2020.3.20. 선고

2017가합408489 판결)의 판단은

① 이 사건 신탁재산은 위탁자의 사후에 비로소 A의 소유로 귀속되었으므로 생전에 증여하였다고 보기 어렵다.

② 이 사건 신탁재산은 신탁계약에 의하여 수탁자에게 이전되어 대내외적으로 소유권이 수탁자에 있었으므로 적극적 상속재산에 포함된다고 보기도 어렵다.

③ 이 사건 신탁계약의 수탁자는 상속인이 아니고, 신탁계약 및 소유권의 이전은 상속개시일보다 1년 전에 이루어졌으며, 수탁자가 이 사건 신탁재산으로 인하여 유류분 부족액이 발생하리라는 점을 알았다고 볼 증거가 없으므로 신탁재산은 민법 제1114조에 따라 산입될 증여에 해당하지 않아 유류분 산정의 기초가 될 수 없다. 위 판결에 따른다면, 신탁재산을 유류분 산정의 기초재산으로 보지 않을 것이다.라고 판단하였다.

● 항소심인 수원고등법원 2020나11380 판결(수원고등법원 제4민사부판결 2020나11380 유류분 반환 청구의 소)

1) 원고들은, 앞서 본 바와 같이 망인이 H과 원고 C, A에게 증여한 것으로 인정되는 각 해당 부동산의 취득비용에 관하여 H과 원고 C, A가 각자의 소득으로 해당 부동산의 취득비용을 마련한 것일 뿐 망인으로부터 이를 증여받은 것이 아니라고 주장한다. 그러나 을 제18 내지 39, 47 내지 52, 93호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정들 즉, 1 H과 원고 C, A가 각자의 소득으로 각 해당 부동산의 취득비용을 마련하였을 것으로 볼 만한 자료가 전혀 제출되지 않은 점, 2 H 이 취득한 인천 남구 AL아파트 AM동 제1층 W호에 관하여 망인이 그 분양계약서, 분양대금 입금증, 등록세 영수증, 등기 권리증 등을 모두 보관하고 있었고, H이 망인에게 "이를 매매, 임대할 경우 망인과 상의하고 저당권 설정도 하지 않을 것이며 전세를 줄 경우 그 보증금은 망인이 보관하기로 한다."는 내용의 각서를 작성하여 주기도 한 점, 3 원고 C, A가 취득한 해당 부동산에 관하여도 망인이 그 분양계약서, 등록세 영수증, 취득세 영수증, 분양대금 입금표 등을 보관하고 있었고, A가 망인에게 "망인이 이를 매매할 때 필요한 서류 일체를 제공해 주기로 약속한다."는 내용의 각서를 작성하

여 주기도 한 점, 4 원고 C은 이 사건 소송이 계속 중이던 2019. 11. 21. 피고와 사이에 대화를 하면서 망인이 원고 A, C에게 해당 부동산의 취득비용을 전부 제공하여 주었다는 취지로 진술하기도 한 점 등에 비추어 볼 때, H과 원고 C, A가 망인으로부터 각 해당 부동산의 취득비용을 증여받은 사실이 충분히 인정된다.

2) 이 사건 신탁재산에 관하여

이 사건 신탁재산의 상속개시 당시 가액이 합계 2,069,002,520원(= 현금 3억 원 + 표[1] 신탁부동산 내역 순번 1 기재 부동산 1,498,200,000원 + 같은 표 순번 2 기재 부동산 10,802,520원 + 같은 표 순번 3 기재 부동산 260,000,000원)임은 당사자 사이에 다툼이 없거나 갑 제19호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정된다.

원고들은 이 사건 신탁재산이 증여 또는 유증 재산으로서 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함되어야 한다고 주장하는 반면, 피고는 이 사건 신탁재산이 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함되어서는 안 된다고 주장한다. 그런데 아래에서 보는 바와 같이 이 사건 신탁재산이 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 포함되는지 여부와 무관하게 어떠한 경우라도 원고들의 유류분 부족액이 발생하지 않으므로, 이 사건에서는 유류분 산정의 기초가 되는 재산에 이 사건 신탁재산이 포함되는지 여부를 따로 판단하지 않는다.

3) 유류분 비율(B)과 원고들의 구체적 유류분액 및 유류분 부족액

원고 B의 특별수익액(C)이 308,059,591원, 원고 C의 특별수익액(C)이 582,515,933원, 원고 A의 특별수익액(C)이 611,719,287원임은 앞서 본 바와 같은데, 원고들의 각 특별수익액(C)은 모두 위와 같이 산정되는 구체적인 유류분액을 초과하므로 나아가 원고들의 각 순상속분액(D)을 살펴볼 필요 없이 원고들에게는 유류분 부족분이 발생하였다고 볼 수 없다.

4) 결론

그렇다면 원고들의 청구는 모두 이유 없어 기각하여야 한다. 제1심판결은 이와 결론이 같으므로 원고들의 항소를 모두 기각한다.¹⁾

1) 판례검색 사이트 “빅케이스”에서 인용

라. 유언신탁과 유언대용신탁의 비교

유언신탁제도(신탁법 제3조 제1항 제2호)는 구 신탁법에서도 규율하고 있었다. 유언신탁은 유언자가 그 상속인이나 유언집행자에게 신탁할 것을 지시하여 유언자가 사망 후 그 유언에 따라 수탁자에게 신탁을 설정하는 것을 말한다(신탁법 제3조 제1항 제2호). 유언신탁은 생전신탁과 대응되는 사후신탁의 개념이다.

등기선례(부동산등기선례 제202505-1호, 2025. 5. 7. 부동산등기과-1417 질의회답)는 “신탁법 제3조 제1항에 ‘위탁자와 수탁자 간의 계약’, ‘위탁자의 유언’ 또는 ‘자신을 수탁자로 정한 위탁자의 선언’의 방법으로 신탁을 설정할 수 있고 ‘신탁행위’는 신탁을 설정하는 법률행위라 할 수 있을 것이므로 위탁자의 유언에 따른 신탁등기는 신탁등기사무처리에 관한 예규1.나.(1)의 ‘신탁행위에 의한 신탁등기’에 포함된다 할 것이다. 이 때 등기원인은 ‘신탁’으로, 그 연월일은 유언의 효력발생일인 위탁자의 사망일자로 기재하여야 할 것이고 유언집행자는 유언집행을 위한 등기의무자로서 등기관리자인 수탁자와 그 소유권이전등기를 공동으로 신청하고 신탁등기는 수탁자가 단독으로 신청하여야 할 것이다.

위 등기신청 시 신탁이 있었음을 증명하는 정보(유언 공정증서 등), 유언자의 사망을 증명하는 정보(유언자의 기본증명서), 유언집행자의 자격을 증명하는 정보(유언 공정증서 등)와 그 밖에 등기신청에 필요한 정보를 첨부정보로서 제공하여야 한다.

유언신탁행위는 신탁을 설정하기 위한 유언자체가 민법 제1060조 이하에 규정된 유언능력 및 방법에 따른 것이어야 한다. 따라서 유언에 의하는 신탁인 이상 민법의 유언에 관한 규정의 유추 적용을 받아 대상재산, 신탁목적, 수탁자 등을 정한 계약에 의하여 유언신탁이 설정된다. 따라서 유언은 민법 제1073조 제1항에 의하여 “유언자가 사망할 때”에 그 효력이 발생하므로, 유언신탁도 ‘위탁자가 사망한 때’에 효력이 발생하고 정지조건이 있는 경우에는 정지조건이 성취된 때 효력이 발생한다(같은 조 제2항).

“유언신탁”은 유언자가 그 상속인이나 유언집행자에게 신탁할 것을 지시하여 유언자가 사망 후 그 유언에 따라 수탁자에게 신탁을 설정하는 제도이어서 민법

상의 유언에 관한 규정이 그대로 적용되므로 실무에서 이용도가 떨어지는 이유이다. 그러나 유언대용신탁은 유언이 아니기 때문에 유언의 방식을 갖출 필요도 없고 유언법정주의의 제한도 받지 않는다.

유언신탁은 수익자로 지정된 자가 위탁자의 사망시에 수익권을 취득하는데 반하여 유언대용신탁의 경우에는 위탁자의 생전에 이미 효력이 발생하여 존재하는 생전신탁이라는 점에서 차이가 난다. 이러한 점에서 유언대용신탁은 “위탁자 사망 시 수익자를 변경하는 취지의 정함이 있는 신탁”이라고도 할 수 있다.

3. 유언대용신탁의 종류²⁾

가. 수익자가 될 자로 지정된 자가 위탁자의 사망 시에 수익권을 취득하는 신탁(신탁법 제59조제1항제1호)

위탁자의 사망 시점에 사후수익자가 수익권을 취득하는 취지의 정함이 있는 신탁으로(신탁법 제59조제1항제1호), 위탁자의 생전에는 수익자가 따로 있고(위탁자일 수도 있음) 사후수익자는 위탁자의 사망 시에 비로소 수익자가 된다.

제1호의 유언대용신탁은 유언에 의한 신탁(신탁법 제3조제1항제2호)의 경우에도 수익자로 지정된 자가 위탁자의 사망시에 수익권을 취득하는데 이 경우는 신탁 자체가 위탁자의 사망시에 설정되는 것인데 반하여, 본조에 의한 유언대용신탁의 경우에는 신탁은 위탁자의 생전에 이미 존재한다는 점에서 차이가 있다(즉 생전신탁). 예를 들어 위탁자 자신을 자기생존 중 수익자로 하고, 자신의 자녀·배우자 그 밖의 자를 사후수익자로 함으로써 신탁을 통해 위탁자 사망 후의 재산 분배를 처리하는 것으로 사인증여와 유사한 기능을 갖는다.³⁾

결국 제1호 유언대용신탁은 “위탁자가 생전의 수익자 지정과는 별도로 위탁자의 사망 시에 수익자가 될 자를 지정한 신탁”을 의미하는 것이라고 볼 수 있다.⁴⁾

2) 법무부 발행 신탁법 468쪽

3) 법무부 발행 신탁법 472쪽

4) 김상훈(법무법인 바른, 변호사·법학박사), 유언대용신탁을 활용한 기업승계(企業法研究 第29卷 第4號(通卷 第63號) [2015. 12.] 13쪽

나. 수익자가 위탁자의 사망 이후에 신탁재산에 기한 급부를 받는 신탁(신탁법 제59조제2항본문)

위탁자의 사망 이후에 사후수익자가 신탁재산에 관한 급부를 받는 취지의 정함이 있는 신탁으로(신탁법 제59조제1항제2호), 생전신탁이라는 점에서는 제1호 유형과 마찬가지로, 위탁자의 생전부터 달리 수익자가 있는 것은 아니고 사후수익자가 유일한 수익자이지만 신탁재산에 관한 급부청구권은 위탁자의 사망 이후만 행사할 수 있다(신탁법 제59조제2항본문). 급부청구권의 행사개시 가능시점은 위탁자의 사망시점 또는 그 이후 일정시점으로 정할 수 있다.

제2호는 신탁행위로 특별히 정한 경우에만 위탁자에게 수익자변경권이 인정되는 일반원칙(개정시안 제58조제1항)에 대한 예외를 인정한 것이다. 즉 유언대용신탁의 경우에는 신탁행위로 별도의 정함이 없이도 위탁자는 당연히 수익자변경권을 갖게 되고, 오히려 이러한 위탁자의 수익자변경권을 배제하려면 신탁행위로 특별한 정함을 하여야 한다.⁵⁾ 따라서 위탁자는 사후수익자의 동의를 받지 아니하고 신탁을 종료 시키거나 신탁계약을 변경할 수 있는 것이다.⁶⁾

결국 제2호 유언대용신탁은 “위탁자가 생전의 수익자를 지정하되 그 수익자로 하여금 위탁자가 사망한 이후에만 신탁재산에 기한 급부를 받도록 하는 신탁”을 의미하는 것이라고 볼 수 있다.⁷⁾

다. 위탁자의 생존 중 수익자권리의 제한

수익자가 위탁자의 사망 이후에 신탁재산에 기한 급부를 받는 신탁(신탁법 제59조제1항제2호)의 수익자는 위탁자가 사망할 때까지 수익자로서의 권리를 행사하지 못한다. 다만, 신탁행위로 달리 정한 경우에는 그에 따른다(신탁법 제59조제2항).

유언대용신탁 중 위탁자 사망 후 수익채권이 발생하는 유형의 신탁에서는 신

5) 법무부 발행 신탁법 458쪽

6) 법무부 발행 신탁법 470쪽

7) 김상훈(법무법인 바른, 변호사·법학박사), 유언대용신탁을 활용한 기업승계(企業法研究 第29卷 第4號(通卷 第63號) [2015. 12.] 13쪽

탁행위로 달리 정하지 아니하는 한, 사후수익자는 위탁자의 생존 중에는 수익자로서의 권리를 갖지 못하도록 제한한 것이다. 따라서 급부청구권의 행사가 가능한 시점은 위탁자의 사망시점 또는 그 이후의 일정시점으로 정할 수 있다.

한편 수익자로 지정된 자는 신탁이익의 향수를 승낙한 것으로 추정하여 신탁이익을 누리므로, 수익의 의사표시를 하여야 비로소 권리가 발생하는 경우(민법 제539조 제2항)와는 달리 신탁법 상에서의 수익자는 수익의 의사표시를 하지 않아도 당연히 신탁에 의한 이익을 받는다(신탁법 제56조 제1항). 그러나 수익권 취득을 원하지 않을 경우에는 수익권을 포기 할 수도 있다(신탁법 제57조).

4. 신탁계약

가. 서 설

유언신탁(신탁법 제3조제1항제2호)은 유언자가 사망 후 그 유언에 따라 신탁을 설정하는 것에 반하여 유언대용신탁의 경우에는 위탁자의 생전에 신탁설정에 의하여 이미 효력이 발생하여 존재하는 생전신탁이므로 위탁자와 수탁자간에 계약서를 작성하여 날인함으로서 계약이 이루어진다.

신탁계약은 ① 위탁자와 수탁자 간의 계약, ② 위탁자의 유언, ③ 자신을 수탁자로 정한 위탁자의 선언으로 설정{신탁의 목적, 신탁재산, 수익자(공익신탁법에 따른 공익신탁의 경우에는 신탁법 제67조제1항의 신탁관리인을 말함) 등을 특정하고 자신을 수탁자로 정한 위탁자의 선언)할 수 있다.

수탁자는 신탁행위로 달리 정한 바가 없으면 신탁 목적의 달성을 위하여 필요한 경우에는 수익자의 동의를 받아 타인에게 신탁재산에 대하여 신탁을 설정할 수 있다(신탁법 제3조제5항).

나. 위탁자의 권한

1) 위탁자는 수탁자나 신탁재산관리인에게 신탁사무 처리와 계산에 관한 장부 및 그 밖의 서류의 열람 또는 복사를 청구하거나 신탁사무의 처리와 계산에 관하여 설명을 요구할 수 있다(신탁법 제40조제1항).

2) 신탁행위로 달리 정한 바가 없는 경우, 위탁자는 수탁자의 임무가 종료된

경우 수익자와 합의하여 신탁자를 선임할 수 있다. 유언에 의해 수탁자로 지정된 자가 신탁을 인수하지 않거나 인수할 수 없는 경우에도 또한 같다(신탁법 제21조제1항 및 제3항).

3) 신탁재산에 대하여는 강제집행, 담보권 실행 등을 위한 경매, 보전처분 또는 국세 등 채납처분을 할 수 없는바, 위탁자는 이를 위반한 강제집행 등이나 국세 등 채납처분에 대하여 이의를 제기할 수 있다(신탁법 제22조제2항 및 제3항).

4) 신탁행위로 달리 정한 바가 없는 경우, 위탁자는 수익자와 함께 수탁자의 사임에 대한 동의권을 갖는다(신탁법 제14조제1항).

5) 신탁행위로 달리 정한 바가 없는 경우, 위탁자는 수익자와 합의하여 언제든지 수탁자를 해임할 수 있다(신탁법 제16조제1항).

6) 위탁자는 수탁자가 그 임무에 위반된 행위를 하거나 그 밖에 중요한 사유가 있는 경우 법원에 수탁자의 해임을 청구할 수 있다(신탁법 제16조제3항).

7) 수탁자가 그 의무를 위반하여 신탁재산에 손해가 생기거나 신탁재산이 변경된 경우 위탁자는 그 수탁자에게 신탁재산의 원상회복을 청구할 수 있다. 다만, 원상회복이 불가능하거나 현저하게 곤란한 경우, 원상회복에 과다한 비용이 드는 경우, 그 밖에 원상회복이 적절하지 않은 특별한 사정이 있는 경우에는 손해배상을 청구할 수 있다(신탁법 제43조).

8) 위탁자는 신탁행위에서 정한 보수가 사정의 변경으로 신탁사무의 성질 및 내용에 비추어 적당하지 않게 된 경우 법원에 수탁자의 보수를 증액하거나 감액할 것을 청구할 수 있다(신탁법 제47조제3항).

9) 위탁자는 수탁자 및 수익자와 합의하여 신탁을 변경할 수 있다. 또한 신탁 행위 당시에 예견하지 못한 특별한 사정이 발생한 경우 신탁의 변경을 법원에 청구할 수 있다(신탁법 제88조제1항 및 제3항).

10) 신탁을 합병, 분할 또는 분할합병 하려는 경우 위탁자는 수탁자가 작성한 합병계획서, 분할계획서 또는 분할합병계획서에 대한 승인을 해줄 권한이 있다(신탁법 제91조제2항, 제95조제2항).

11) 위탁자는 수익자와 합의하여 언제든지 신탁을 종료할 수 있으며, 위탁자

가 신탁이익의 전부를 누리는 신탁은 위탁자나 그 상속인이 언제든지 종료할 수 있다(신탁법 제99조제1항 본문 및 제2항).

12) 위탁자는 신탁행위 당시에 예측하지 못한 특별한 사정으로 신탁을 종료하는 것이 수익자의 이익에 적합함이 명백한 경우 법원에 신탁의 종료를 청구할 수 있다(신탁법 제100조).

13) 신탁종료 후 신탁재산의 귀속에 관하여 수익자와 귀속권리자로 지정된 자가 신탁의 잔여재산에 대한 권리를 포기한 경우 위탁자는 잔여재산에 대한 귀속권을 갖는다(신탁법 제101조제2항).

14) 위탁자가 신탁자에게 재산을 신탁할 때, 여러 수탁자를 공동수탁자로 할 수도 있다(신탁법 제50조).

다. 수탁자의 권한

1) 수탁자는 신탁재산에 대한 권리와 의무의 귀속주체로서 신탁재산의 관리, 처분 등을 하고 신탁 목적의 달성을 위하여 필요한 모든 행위를 할 권한이 있다. 다만, 신탁행위로 이를 제한할 수 있다(신탁법 제31조). 신탁행위로 수탁자가 신탁을 위하여 사채(社債)를 발행할 수 있도록 정할 수 있다(신탁법 제87조제1항).

2) 수탁자가 여럿인 경우 수탁자 1인에 대한 의사표시는 다른 수탁자에게도 효력이 있으며, 신탁행위로 다른 수탁자의 업무집행을 대리할 업무집행수탁자를 정할 수 있다(신탁법 제50조제4항 및 제5항).

3) 수탁자가 여럿인 경우 신탁재산은 수탁자들의 합유(合有)로 한다(신탁법 제50조제1항). 이 경우 수탁자 중 1인의 임무가 종료하면 신탁재산은 당연히 다른 수탁자에게 귀속되며, 신탁행위로 달리 정한 바가 없으면 신탁사무의 처리는 수탁자가 공동으로 해야 한다. 다만, 보존행위는 각자 할 수 있다(신탁법 제50조제2항 및 제3항).

4) 수탁자가 여럿인 경우 수탁자들은 신탁사무의 처리에 관하여 제3자에게 부담한 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있다(신탁법 제51조제1항). 수탁자가 여럿인 경우 그 중 일부가 수탁자로서의 의무를 위반하여 부담한 채무에

대하여 그 행위에 관여하지 않은 다른 수탁자는 책임이 없다. 다만, 다른 수탁자의 의무 위반행위를 저지하기 위하여 합리적인 조치를 취하지 않은 경우에는 책임이 있다(신탁법 제51조제2항).

라. 계약서에 담을 수 있는 내용

(1) 개 설

위탁자는 원하는 내용을 모두 계약내용으로 설정할 수 있다. 위탁자 생전에 자신을 수익자로 하여 생활비, 병원비 등 노후생활비로 사용하다가 사망 후 상속인들 또는 지정수익자에게 처분하는 계약을 기본적 내용으로 하여 ①위탁자 본인의 경우는 자유로이 유언대용신탁을 해지할 수 있다거나 또는 사후수익자인 상속인 전원의 동의를 얻어야만 신탁계약을 해지할 수 있도록 하는 내용 ②위탁자 사후에 상속인들에 대한 상속재산의 분배율에 관한 내용, 즉 유언방식으로 할 수 있는 내용으로 신탁재산 중 1/3은 미성년자인 아이들이 성년이 된 후 또는 정신적 장애가 있는 자녀를 사망할 때 까지 부양하게 하는 내용, 1/3은 부인에게, 1/3은 자선단체 또는 장학재단 및 의료재단 등에 귀속하게 하는 내용 등 위탁자가 자유로이 계약조건을 설정할 수 있다.

유언대용신탁의 신탁재산은 수탁자에게 계속 유보하여 둔 채 위탁자의 자손인 상속인 또는 지정수익자에게 수익권만 보유하게 할 수도 있다.

유언대용신탁은 수익자 연속신탁(신탁법 제60조)과 결합하여 계약할 수도 있다. 수익자 연속신탁과 등기 196면 참조

(2) 수익자 및 수탁자로 할 수 있는 자

수익자로 할 수 있는 자는 위탁자 본인 또는 부부가 위탁자이면서 공동수익자로 할 수 있고, 자녀(상속인), 장학재단, 교육기관, 사회단체, 사회복지재단, 의료기관 등 위탁자가 재산을 증여 또는 기부하려고 하는 개인 및 단체를 수익자로 할 수 있다.

수탁자로 할 수 있는 자는 신탁회사로 등록(인가 또는 허가)된 금융회사를 수탁자로 할 수 있고, 장학재단, 교육기관, 사회단체, 사회복지재단, 의료기관 등을

수익자로 지정하는 경우 그 기관을 수익자겸 수탁자로 할 수도 있고, 복수의 개인, 개인과 회사, 복수의 회사를 공동수탁자로 선임할 수도 있다.

위탁자 본인을 부양해 주는 자녀를 수익자로 지정하는 이른바 부양신탁·불효방지신탁의 경우는 후술한다(135면 참조).

(3) 수익자 지정권 등

(가) 개 설

신탁설정당시 수익자를 특정하여야 하나 수익자를 당장 확정할 수 없거나 신탁설정 후 사정변화에 대응하여 수익자를 변경할 경우가 발생할 수 있는바, 위탁자는 신탁설정당시에 수익자를 지정하지 아니하고 신탁행위로 수익자의 지정 및 변경할 권한을 가진 자만을 정하여 두는 방법으로 신탁을 설정할 수도 있다(신탁법 제58조). 즉, 위탁자가 사망한 후 수익자인 부인에게 수익자 지정권 및 변경권을 줄 수도 있는 것이다.

또한 신탁설정당시에는 일부수익자만 지정하고 추후에 추가적인 수익자를 지정할 수 있는 권한을 가진 자를 지정할 수도 있다.

수익자 지정권 또는 수익자 변경권을 갖는 자의 범위에는 제한이 없으므로 신탁행위로 자유로이 정할 수 있는바, 수탁자에게도 그 권한을 부여할 수도 있다.⁸⁾

수익자 지정권 등이 절대적으로 상속할 수 없는 권리에 해당하는 것은 아니어서 이 규정이 강행규정이라고 볼 수 없으므로 위탁자 및 수탁자가 신탁행위로 수탁자 지정권 등의 상속을 허용한 경우에는 예외적으로 상속이 가능하다.⁹⁾

(나) 수익자 지정권의 행사

수익자 지정권은 수탁자에게 의사표시로 행사한다. 이에 수탁자는 수익자에게 수익자로 지정된 사실을 통지하여야 한다(신탁법 제56조제2항).

수익자 지정권 등을 갖는 자는 수탁자에 대한 의사표시 또는 유언으로 그 권

8) 법무부 발행 신탁법 463쪽

9) 법무부 발행 신탁법 465쪽

한을 행사할 수 있다(신탁법 제58조제2항). 수익자 지정권 등이 유언으로 행사되어 수탁자가 그 사실을 알지 못한 경우 이로 인하여 수익자로 된 자는 그 사실로써 수탁자에게 대항하지 못한다(신탁법 제58조제3항).

수익자 지정권 등은 신탁행위로 달리 정한 바가 없으면 상속되지 아니한다(신탁법 제58조제5항).

수익자 지정권자가 수익자를 지정하지 아니하고 사망한 때에는 신탁의 목적달성이 불가능하다는 이유로 해당신탁이 종료된다.¹⁰⁾

(다) 수익자 변경권의 배제

유언대용신탁의 경우에는 신탁행위로 별도의 정함이 없이도 위탁자는 당연히 수익자의 변경권을 갖게 되므로 위탁자의 수익자 변경권을 배제하려면 신탁행위로 특별히 정해야 한다.¹¹⁾

수익자를 변경하는 권한이 행사되어 수익자가 그 수익권을 상실한 경우 수탁자는 지체 없이 수익권을 상실한 자에게 그 사실을 통지하여야 한다. 다만, 신탁행위로 달리 정한 경우에는 그에 따른다(신탁법 제58조제4항).

(4) 유언대용신탁사례

【사례 1】

※ 이복이 고향인 가수 장○○씨는 건강이 갑자기 나빠져 갑작스러운 죽음에 대비하여 부동산, 주식, 저작권 등의 재산관계를 정리하고 싶습니다. 재산 중 1/4은 미성년자인 아이들이 성년이 된 후, 1/4은 어머니에게, 1/4은 자신의 자선재단에, 나머지 1/4은 통일이 될 경우 이복에 두고 온 막내 동생의 후손에게 귀속시키고 싶었습니다. 장○○씨는 고문변호사와 논의한 결과 개정 신탁법 상의 유언대용신탁을 설정하여 자신의 뜻을 실현할 수 있게 되었습니다.¹²⁾

10) 법무부 발행 신탁법 463쪽

11) 법무부 발행 신탁법 469쪽

12) 법무부 보도자료(2011.06.30.)

【사례 2】

※ A씨는 서울 강남구에 있는 30억원대 빌딩을 자녀 세 명에게 증여하려다 금융사인 신탁회사에 유언대용신탁을 계약하였다. A씨가 살아있는 동안 금융사는 부동산 관리회사에게 용역을 줘 건물을 관리하도록 하고 여기서 발생한 임대료는 A씨에게 매월 지급이 되다가, A씨가 사망하면 건물은 A씨의 뜻대로 일부는 상속인들에게 또 다른 일부는 의료기관에 기부하도록 하였다.

【사례 3】

※ 유언대용신탁 첫 판결(고양지원 2015가합71115)

의정부지방법원 고양지원 민사2부는 노인 ◇◇◇씨가 “유언대용신탁 계약을 해지하여 신탁재산을 돌려달라”며 ◎◎은행을 상대로 낸 소송에서 원고 패소 판결했다.

딸을 넷 둔 노인 ◇◇◇씨는 ◎◎은행에 10억원 상당의 재산을 맡기는 내용의 유언대용신탁을 계약했다. 노인 ◇◇◇씨가 살아 있을 때는 이 재산에서 병원비 요양비 등을 지출하고 사망한 뒤에는 세 딸에게 재산을 똑같이 나눠주도록 설정했고, 치매 증상이 있어 신탁계약을 해지하거나 변경 시에는 사후수익자인 상속인(수익자) 전원의 동의를 얻도록 하는 조건도 계약서에 담았다.

노인 ◇◇◇씨 셋째 딸 A씨의 보호를 받으며 살고 있었고, 신탁계약을 맺은 지 6개월 뒤 노인 ◇◇◇씨는 마음이 바뀌어 의정부지방법원 고양지원에 이를 해지해달라는 소송을 낸 것이다.

소송에서 주장의 요지는 “신탁계약 체결 당시에 이미 치매 환자로 신탁계약의 법률적 의미와 효과를 이해할 수 없었다”는 것이었다. 또한 소송에서 “이 신탁계약은 재산을 자신의 뜻대로 처분하지 못하도록 해 헌법상 재산권을 침해하는 것이기 때문에 이 계약은 무효”라고 주장했으나 법원은 받아들이지 않았다.

재판부는 “계약 전에 이뤄진 인지기능검사 및 면담 결과에 따르면 당시 노인 ◇◇◇씨는 일상생활에서 자신의 의사를 표현하는 능력에 큰 문제가 없었다”는 감정결과에 따라 이를 받아들이지 않은 것이다.

※ 이 사건의 교훈

위탁자라도 계약의 내용에 반하여 계약을 일방적으로 무효화할 수 없다는 점이다. 그러나 유언대용신탁 해지도 위탁자가 유리하게 사전에 설정계약이 가능한데 신중하게 계약을 하지 못했다는 것이다.

5. 신탁할 수 있는 재산

가. 유언대용으로 신탁할 수 있는 재산

유언대용신탁재산으로 할 수 있는 것은 크게 금전신탁, 동산신탁, 채권신탁, 부동산신탁으로 구분되는데 세분화한다면 신탁의 대상이 될 수 있는 경제적·금전적인 가치가 있는 사법상의 권리로써 민법 소정의 각종 물권·채권은 물론 특허권·상표권·저작권과 같은 무체재산권과 광업권·어업권 또는 특별법상의 각종 재단 등도 모두 신탁재산의 대상이 된다. 이 중 부동산신탁의 재산은 토지와 그 정착물 등으로 구성된 것을 말한다.

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제103조 제1항에서 영업신탁이 가능한 목적재산을 명시하고 있는데 “신탁업자는 금전, 증권, 금전채권, 동산, 부동산, 지상권, 전세권, 부동산임차권, 부동산소유권 이전등기청구권, 그 밖의 부동산 관련 권리, 무체재산권(지식재산권을 포함한다) 외의 재산을 수탁할 수 없다.”고 신탁재산으로 할 수 있는 것을 제한하고 있다.

한편 신탁업자들은 금융산업 구조개선에 관한 법률 제24조 제1항의 수탁제한, 은행법 제37조의 수탁제한 규정 때문에 위 신탁할 수 있는 재산 중 주식신탁을 사실상 꺼려왔으나 유언대용신탁의 경우에는 금융산업 구조개선에 관한 법률 상의 사전 승인 의무가 없다는 금융당국의 공식 해석이 나오음으로서 주식신탁의 길이 열렸다.¹³⁾

21일 금융당국에 따르면 금융위원회는 유언대용신탁에 대한 금산법 제24조 제1항의 수탁제한, 은행법 제37조의 수탁제한 적용 여부를 묻는 질의에 대해 승

13) 저작권자 © 자본시장 미디어 'thebell', 김현동 기자, 기사공개 2017-02-27.자
http://www.thebell.co.kr/front/free/contents/news/article_view.asp?key=201702210100042730002593

인 의무가 적용되지 않는다고 회신한 것으로 확인됐다.

금산법 제24조 제1항은 금융계열사가 비금융계열사의 의결권 있는 주식을 단독으로 20% 이상 또는 다른 계열사와 합쳐 5% 이상 소유하는 경우 금융위의 사전승인을 받도록 하고 있다.

은행법 제37조는 은행이 다른 회사의 의결권 있는 주식을 15% 이상 소유할 수 없다고 규정하고 있다. 주식을 신탁할 경우 신탁업자에 대해서도 해당 조항이 적용되는지 여부에 대해 명시적인 규정이 없다. 이 때문에 신탁업자들은 사실상 주식신탁을 꺼려왔다. 금융위는 "금산법 제24조제1항의 '소유'는 실질적으로 의사결정을 하는 자가 누구인지를 기준으로 판단해야 한다"면서 "유언대용신탁의 경우 원칙적으로 실질적 의사결정권자인 위탁자가 승인을 받아야 하나, 위탁자가 금융기관이 아닌 경우에는 승인 의무가 적용되지 않는다"고 밝혔다. 다만 단서조항으로 "실질적 의사결정권자가 명확치 않은 경우에는 신탁업자가 승인 의무를 부담해야 한다"고 덧붙였다.

금융위는 "금산법의 조화로운 해석, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률과 금융투자업 감독규정 등의 입법례 등을 감안하면 금산법 제24조제1항제1호 '소유'의 주체는 실질적 의사결정권자"라고 해석 이유를 설명했다. 1997년 금산법 제24조가 신설된 이유는 금융산업에 의한 산업자본 지배를 막기 위한 취지였다. 또 금융위는 2010년 유권해석을 통해 투자신탁 수탁사와 변액보험 특별계정 등을 금산법 제24조의 사전승인 대상에서 제외했다. 투자신탁의 소유권자는 자산운용사가 아닌 수탁회사지만 실질적인 의결권 행사 주체는 자산운용사라는 논리였다. 신탁을 통해 법적인 소유권이 수탁자에게 넘어오긴 했지만 실질적인 소유주체는 자산운용사라는 것이다. 유언대용신탁에서의 주식신탁 역시 소유권과 의결권 행사 주체가 구분되는 경우다. 주식신탁계약을 통해 주식의 소유권이 신탁업자로 이전되지만 의결권 행사 등 실질적인 권리행사 주체는 여전히 위탁자다.

금융당국의 이 같은 해석으로 신탁업 인가를 받은 금융회사는 당장 사전승인 없이도 15% 이상의 의결권 있는 주식의 신탁이 가능해졌다. 신탁을 통해 경영권을 승계할 수 있는 길이 열린 것이다.

나. 신탁재산의 범위

(1) 개 설

신탁법 제27조는 “신탁재산의 관리, 처분, 운용, 개발, 멸실, 훼손, 그 밖의 사유로 수탁자가 얻은 재산은 신탁재산에 속한다.”라고 규정하고 있다. 본조는 신탁재산에 속한 자금 또는 신탁재산에 관계한 법률행위에 의해서 또는 신탁재산에 속한 권리에 근거하여, 또는 신탁재산에 속한 목적물을 취득하는 것은 모두 신탁재산에 귀속하도록 한 규정이다.

구법 제19조는 “물상대위성”이라는 표제로 규정되어 있으나, 민법상 담보물권의 물상대위성과 성격이 다르고, 신탁에 대한 증여와 같이 수탁자가 무상으로 권리를 취득하는 경우에는 기존 신탁재산의 대위물이 아니어서 이 조항이 적용되지 않는 것으로 오해할 소지도 있으며, 신탁재산의 독립성을 강조하기 위하여 표제를 수정한 것이다.¹⁴⁾

신탁재산의 범위를 규정한 것은 수탁자가 신탁재산을 관리로 얻은 수익금, 신탁재산을 처분한 매매대금, 신탁받은 금전, 신탁재산의 멸실·훼손 등으로 얻어진 보험금, 신탁재산의 수용으로 받은 보상금 등으로 부동산을 매입하여 취득한 모든 재산권이 당초의 신탁재산에 귀속되게 함으로써 수익자가 부당히 손해를 보는 것을 방지하기 위한 것이다.

신탁재산은 수탁자의 상속재산에 속하지 아니하며, 수탁자의 이혼에 따른 재산분할의 대상이 되지 아니하고(신탁법 제23조), 신탁재산은 수탁자의 파산재단, 회생절차의 관리인이 관리 및 처분 권한을 갖고 있는 채무자의 재산이나 개인회생재단을 구성하지 아니한다(신탁법 제24조).

신탁재산과 고유재산 간에 귀속관계를 구분할 수 없는 경우 그 재산은 신탁재산에 속한 것으로 추정한다(신탁법 제29조제1항). 서로 다른 신탁재산 간에 귀속관계를 구분할 수 없는 경우 그 재산은 각 신탁재산 간에 균등하게 귀속된 것으로 추정한다(신탁법 제29조제2항).

(2) 물상대위에 의한 대위물의 범위

14) 법무부 발행 신탁법해설 212쪽

민법상 물상대위(제342조, 제355조, 제370조)에 의한 대위물의 범위는 대상 재산의 변형물에 한정되나, 신탁의 경우 ‘대위물’뿐만 아니라 신탁의 관리·처분 등으로 얻은 재산(적극재산·소극재산인지 여부는 불문)이 적용대상으로 신탁 재산으로부터 발생한 천연과실·법정과실도 모두 포함된다. 예를 들면, 수탁자가 신탁재산의 처분에 의하여 얻은 대가, 수탁자가 신탁재산의 관리사무를 적절히 하지 못하여 신탁재산에 손해가 발생하거나 수탁자의 의무에 반하여 신탁재산을 처분한 경우의 수탁자에 대한 원상회복청구권 또는 손해배상청구권(신탁법 제43조), 신탁재산의 운용에 의하여 취득한 유가증권, 담보권 등의 재산, 신탁재산의 멸실·훼손으로 인한 손해배상채권·보험금청구권, 신탁재산의 개발을 위하여 차용한 금전채무 등을 생각할 수 있다.¹⁵⁾

(3) 신탁관리 중에 얻은 재산

1. 대법원은 “수탁자가 신탁재산의 처분에 따라 매수인으로부터 거래징수한 부가가치세 상당액에 관하여 신탁재산에 속한다고 하면서(대법원 2003. 4. 25. 선고 99다59290 판결), 토지개발신탁에서 부가가치세 납세의무자와 환급청구권자가 위탁자라는 것을 전제로 하여, 동 거래를 통해 발생한 부가가치세환급청구권은 신탁재산에 포함하지 않는다(대법원 2003. 4. 25. 선고 2000다33034 판결).”고 판시하였다.

그런데 위 판결에 관하여 “토지개발신탁에 있어 사업자는 수탁자로 보는 것이 타당하므로, 일정한 과세기간 동안에 매입세액이 매출세액을 초과하는 경우 사업자에게 그 차액에 상당하는 세액의 환급청구가 인정되는 부가가치세 환급청구권은 그 사업자인 수탁자에게 귀속되어야 할 것이다. 따라서 사업자인 수탁자가 그 신탁재산인 이사건 부동산을 개발하는 도급계약을 체결하고, 임대하는 과정에서 발생하는 부가가치세환급청구권은 신탁법 제19조(개정 신탁법 제27조)에 의하여 신탁재산에 속한다고 보아야 할 것이므로 이러한 논지에서 이견 판결은 실질과세의 원칙과 신탁법 제19조(개정 신탁법 제27조)의 법리를 오해하였다는 비판을 받을 수 있다고 본다.”고 하였다.¹⁶⁾

15) 법무부 발행 신탁법해설 212쪽

2. 수탁자가 신탁재산의 처분에 따라 매수인으로부터 거래징수한 부가가치세 상당액이 신탁재산에 속하는지 여부(적극)

신탁계약에 따라 신탁재산을 처분하여 수탁자가 얻은 매매대금은 신탁재산에 속하는 것이고(신탁법 제19조), 한편 재화의 공급에 따라 사업자가 공급받는 자로부터 받은 부가가치세액 상당의 금원은 부가가치세 납부의무 이행을 위하여 일시 보관하는 것이 아니라 매매대금과 일체로 되어 사업자의 소유로 귀속되는 것으로서 사업자는 일정한 과세기간 종료 후에 그 기간 동안 발생한 매출세액과 매입세액 여하에 따라 매출세액의 징수 여부에 관계없이 자신의 책임 하에 부가가치세 납부의무를 이행하는 것이므로(대법원 1999. 11. 26. 선고 99도1969 판결), 수탁자가 신탁재산의 처분에 따라 매수인으로부터 거래징수한 부가가치세 상당액은 매매대금의 일부로서 신탁재산에 속한다고 보아야 할 것이고, 수탁자가 거래징수한 부가가치세 상당액을 재화의 공급가액과 별도로 부채과목인 예수금계정으로 회계처리한다고 하여 달리 볼 것이 아니다(대법원 2003. 4. 25. 선고 99다59290 판결).

3. 멸실·훼손된 재산

신탁법 제19조(개정 신탁법 제27조)는 “신탁재산의 관리·처분·멸실·훼손 기타의 사유로 수탁자가 얻은 재산은 신탁재산에 속한다”고 규정하고 있는바, 이는 신탁재산의 형태가 변하더라도 당초 신탁재산에 속하는 것은 물론 수탁자가 신탁재산의 권리주체라는 지위에서 얻게 되는 모든 재산도 신탁재산이 된다는 것을 밝힌 것이고, 이 규정에 따라 수탁자가 신탁재산의 관리를 적절히 하지 못하여 신탁재산이 멸실·훼손되는 등의 손해가 발생한 때에 수탁자가 부담하는 손해배상금이 직접 신탁재산에 귀속된다고 하더라도, 그 멸실·훼손된 재산이 물상대위에 의하여 수탁자에게 귀속되는 것이라고는 할 수 없다(대법원 2007. 10. 12. 선고 2006다42566 판결).

4. 수탁자가 신탁받은 금전으로 부동산을 낙찰받은 경우

16) 백승재 변호사 “신탁재산의 관리처분상 부가가치세 납세의무자 등”이라는 제목으로 2003년 12월 대한변협 민사판례연구회에서 발표한 내용

수탁자가 신탁받은 금전으로 경매법원으로부터 부동산을 낙찰받은 경우에는 신탁법 제19조(개정 신탁법 제27조)의 규정에 의하여 신탁재산이 된다(등기선례5-613, 1997. 12. 15. 등기 3402-1014 질의회답).

5. 신탁해지로 소유권이전등기가 경료되기 전까지의 제3자에 대한 신탁재산 점유로 인한 부당이득반환청구권

갑 소유의 건물이 을에게 신탁된 것이라면 신탁등기가 된 때부터 신탁이 해지되어 갑의 상속인 병 명의로 이전등기가 될 때까지는 건물의 소유권은 대내외적으로 을에게 완전히 귀속되었다 할 것이고, 따라서 그 동안에 정이 법률상 원인 없이 건물을 점유함으로써 인하여 부담하게 되는 임료 상당의 부당이득반환채무에 대한 청구권은 을이 갖는 것이고, 그 후 신탁이 해지되었다 하더라도 이미 발생한 부당이득반환청구채권은 을이 신탁재산의 관리로 얻은 재산으로서 신탁재산에 속하는 것이므로(구 신탁법 제19조, 개정 신탁법 제27조) 당연히 위탁자 갑의 상속인인 병에게 승계된다고는 할 수 없고, 수탁자인 을로서는 신탁계약의 본래 목적에 따라 잔여신탁재산으로서 이를 귀속권리자인 병에게 양도하여 대항요건을 갖추는 등의 이전절차를 취하여야 할 의무를 부담하는 데 지나지 아니하므로 을이 이러한 이전절차를 밟지 아니하였다면 병이 정에 대하여 그 부당이득반환청구채권을 행사할 수 없다(대법원 1994.10.14. 선고 93다62119 판결).

6. 신탁재산에 대한 강제집행

신탁법상의 신탁재산은 일반채권으로는 압류할 수 없다. 신탁재산은 수탁자의 고유재산으로부터 구별되어 관리될 뿐만 아니라 위탁자의 재산권으로부터도 분리되어 독립성을 갖게 되는 것이기 때문이다(대법원 1987.5.12. 선고 86다545, 86다카2876 판결). 다만, 신탁법 제22조 제1항 단서의 예외의 경우에만 강제집행이 허용될 뿐이다(대법원 1987.5.12. 선고 86다545, 86다카2876 판결). 구체적인 설명은 후술하기로 한다(532면 참조).

제2절 유언대용신탁에서의 부동산신탁등기

제1관 신탁등기

1. 서 설

유언신탁(신탁법 제3조제1항제2호)은 유언자가 사망 후 그 유언에 따라 신탁을 설정하는 것에 반하여 유언대용신탁의 경우에는 위탁자의 생전에 신탁설정에 의하여 이미 효력이 발생하여 존재하는 생전신탁이므로 위탁자와 수탁자가 공동으로 신청하여야 한다.

신탁재산은 신탁재산임을 표시하여야 하는바, 등기·등록할 수 있는 재산은 등기·등록관청에 신탁재산으로 등기·등록을 함으로서 신탁재산임을 표시한다. 따라서 부동산의 경우 등기소에 소유권이전과 동시에 신탁등기를 함으로서 하고 특허권 등의 경우에는 특허청에 소유권이전과 동시에 신탁재산으로 등록(특허법 제87조)을 함으로서 신탁을 설정한다.

등기 또는 등록할 수 있는 재산권에 관하여는 신탁의 등기 또는 등록을 함으로써 그 재산이 신탁재산에 속한 것임을 제3자에게 대항할 수 있다(신탁법 제4조제1항). 재산권에 대한 등기부 또는 등록부가 아직 없을 때에는 그 재산권은 등기 또는 등록할 수 없는 재산권으로 본다(신탁법 제4조제3항).

등기 또는 등록할 수 없는 재산권에 관하여는 다른 재산과 분별하여 관리하는 등의 방법으로 신탁재산임을 표시함으로써 그 재산이 신탁재산에 속한 것임을 제3자에게 대항할 수 있다(신탁법 제4조제2항).

신탁재산은 신탁재산의 감소 방지와 수익자의 보호 등을 위하여 수탁자의 고유재산과 신탁재산은 분별하여 관리해야 하고 양자는 별개 독립의 것으로 취급해야 한다(대법원 2007. 9. 20. 선고 2005다48956 판결).

개정 부동산등기법(2011.4.12.)은 방문신청과 전자신청을 병렬적으로 규정하

였으나(부등법 제27조). 이 책에서는 부동산등기법의 개정취지에 따라 전자(이 품)신청위주로 설명하기로 한다.

2. 부동산신탁등기신청

가. 부동산신탁등기신청절차

(1) 신청인

신탁재산에 속하는 부동산의 신탁등기는 수탁자가 단독으로 신청한다(부동산 등기법 제23조제7항, 등기예규 제1799호1.가.(2)).

수탁자가 타인에게 신탁재산에 대하여 신탁을 설정하는 경우 해당 신탁재산에 속하는 부동산에 관한 권리이전등기에 대하여는 새로운 신탁의 수탁자를 등기권리자로 하고 원래 신탁의 수탁자를 등기의무자로 한다. 이 경우 해당 신탁재산에 속하는 부동산의 신탁등기는 새로운 신탁의 수탁자가 단독으로 신청한다(부동산등기법 제23조제8항).

수익자나 위탁자는 수탁자를 대위하여 신탁등기를 단독으로 신청할 수 있다(등기예규 제1799호1.가.(3)).

(2) 신탁행위에 의한 신탁등기

가) 신탁등기의 신청은 해당 부동산에 관한 권리의 설정등기, 보존등기, 이전등기 또는 변경등기의 신청과 동시에 해야 한다(부동산등기법 제82조제1항).

나) 신탁행위에 의하여 소유권을 이전하는 경우에는 신탁등기의 신청은 신탁을 원인으로 하는 소유권이전등기(지분이전등기를 포함한다. 이하 같다)의 신청과 함께 1건의 신청정보로 일괄하여 하여야 한다(등기예규 제1799호1.나.(1)(가)).

다) 등기목적은 “소유권이전 및 신탁”, 등기원인과 그 연월일은 “○년 ○월 ○일 신탁”으로 하여 신청정보의 내용으로 제공한다(등기예규 제1799호1.나.(1)(나)).

라) 등기원인이 신탁임에도 소유권이전등기 또는 신탁등기만을 신청하는 경

우에는 부동산등기법 제29조제5호에 의하여 신청을 각하하여야 한다.

부동산에 관한 신탁등기신청은 해당 신탁으로 인한 권리의 이전 또는 보존이나 설정등기의 신청과 동시에 그리고 반드시 동일한 신청서에 의하여 신탁의 등기를 신청하여야 하고, 위탁자를 등기의무자로 하고 수탁자를 등기관리자로 위탁자와 수탁자가 공동으로 신청하여야 한다(부동산등기법 제82조 제1, 2항, 등기예규 제1799호제1조나목). 만일 신탁의 등기만을 신청한 경우에는 등기관은 부동산등기법 제29조 제5호에 의하여 이를 각하하고, 소유권이전등기만을 신청한 경우에도 그 등기원인이 신탁임이 판명된 경우에는 이를 각하한다(등기예규 제1799호제1조나목(2)). 다만 수익자나 위탁자가 수탁자를 대위하여 단독으로 신탁등기만을 신청하는 경우에는 그러하지 아니하다(등기예규 제1799호1. 나.(1).(다)).

신탁법에서는 권리이전등기 이외의 다른 등기도 신탁을 원인으로 행해질 수 있음을 고려하여 위탁자와 수탁자가 공동으로 신청해야 할 등기를 권리이전등기에 제한하지 않았다. 동일한 위탁자 및 수탁자가 수개의 부동산에 대하여 같은 신탁목적으로 신탁계약을 체결하는 경우에도 한 개의 신청서로써 등기를 하여야 한다. 이 경우에 신탁원부가 될 서면은 부동산별로 제출하여야 한다. 수개의 부동산 중 일부 만에 대하여 신탁목적이 변경될 수 있기 때문이다.

신탁등기의 신청은 해당 신탁으로 인한 권리의 이전 또는 보존이나 설정등기의 신청과 함께 1건의 신청정보로 일괄하여 하여야 하고(부동산등기규칙 제139조제1항), 그 관리인의 인적 사항, 신탁의 목적, 신탁재산의 관리 방법, 신탁종료의 사유와 그 밖의 신탁의 조항이 기록된 서면 또는 전자문서를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부동산등기규칙 제139조제3항).

위 첨부정보를 등기소에 제공할 때에는 방문신청을 하는 경우라도 이를 전자문서로 작성하여 전산정보처리조직을 이용하여 등기소에 송신하는 방법으로 할 수 있다. 다만, 부동산등기규칙 제63조(도면의 제출방법) 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이를 서면으로 작성하여 등기소에 제출할 수 있다(부동산등기규칙 제139조제4항).

(3) 대위신청

수익자나 위탁자는 수탁자를 대위하여 신탁등기를 신청할 수 있다(부동산등기법 제82조제2항). 대위등기의 신청에 관하여는 대위권에 의한 등기신청을 준용함으로(신탁법 제82조제3항), 대위신청에 의하여 등기를 할 때에는 대위자의 성명 또는 명칭, 주소 또는 사무소 소재지 및 대위원인을 기록하여야 한다(신탁법 제28조제2항).

위탁자 또는 수익자가 신탁등기를 대위신청하는 경우에는 대위원인을 증명하는 정보 및 해당 부동산이 신탁재산임을 증명하는 정보를 첨부정보로서 제공하여야 한다(등기예규 제1799호제1조다목).

(4) 일괄신청 등

① 개 설

동일한 등기소의 관할 내에 있는 수개의 부동산에 관한 등기를 신청하는 경우에는 등기원인과 그 등기의 목적이 동일한 때에 한하여 동일한 신청서로써 등기를 신청할 수 있는바, 수개의 부동산에 관하여 신탁등기를 마친 후 동일한 신탁계약의 변경계약에 따라 신탁원부의 기재사항을 변경하는 경우 그 내용이 동일한 때에는 하나의 신청서에 일괄하여 신청할 수 있다(등기선례 201004-1, 2010. 4. 13. 부동산등기과-762 질의회답).

② 신청정보의 제공방법 등

1) 관련 신청사건은 여러 개의 부동산에 관한 신청정보를 일괄하여 제공하여야 한다(등기예규 제1834호제13조제1항). 위 규정에도 불구하고 등기절차상 하나의 신청서로 작성이 어려운 경우(예시: 등기관리자와 등기의무자가 다수인 등기신청 등)에는 여러 건의 등기신청을 동시제출하는 방식으로 신청하여야 한다(등기예규 제1834호제13조제2항).

2) 등기신청인은 신청정보를 작성할 때 아래 별지 제1호와 같이 “법 제7조의2에 의한 신청(93면 참조)” 임을 표시하여 작성하여야 한다(등기예규 제1834호제13조제3항).

3) 부등규칙 제43조 및 제44조 의 신청정보와 관련하여 개별 등기신청의 부동산의 표시에 관한 사항, 등기신청수수료, 취득세, 등록면허세, 국민주택채권 매입금액(매입의무가 있는 경우로 한정한다) 및 등기필정보 등 개별 신청정보 전부를 등기를 신청하는 등기소에 제공하여야 한다(등기예규 제1834호제13조제4항). 부동산의 표시에 관한 사항 중 관할이 아닌 부동산의 표시는 아래 별지 제1호(93면 참조)와 같이 표시하여야 한다(등기예규 제1834호제13조제5항).

나. 신청정보의 제공

(1) 개 설

“신청정보”란 등기신청에 필요한 정보로써 법령에 규정된 정보를 말한다. 방문신청의 경우에는 신청서에 기재하여야 할 사항이나 서식을 말하고 전자신청의 경우에는 당사자가 등기신청을 하기 위해 전산정보처리조직에 접속하여 입력하여야 할 정보를 말한다. 신탁행위에 의하여 소유권을 이전하는 경우에는 신탁등기의 신청은 신탁을 원인으로 하는 소유권이전등기의 신청과 함께 1건의 신청정보로 일괄하여 하여야 하고, 각 부동산별로 신탁원부 작성을 위한 정보를 제공하여야 한다(등기예규 제1799호1.다.(1)). 신청정보의 제공에 관하여는 “부동산등기규칙 제43조”가 규정하고 있다.

한편 신탁등기를 신청할 때에는 원칙적으로 “수익자의 성명(명칭)과 주소(사무소 소재지)”를 신탁원부 작성을 위한 정보로서 제공하여야 하지만, 부동산등기법 제81조제2항에 따른 경우¹⁷⁾에는 이를 제공할 필요가 없는바, 이 외에도 신탁을 설정할 때에 수익자를 지정할 권한을 갖는 자를 정한 경우나 수익자를 지정할 방법을 정한 경우로서 아직 수익자가 특정되어 있지 않은 경우라면 “수익자의 성명과 주소”를 신탁원부 작성을 위한 정보로서 제공하지 아니하고 신탁등기를 신청할 수 있다(부동산등기선례 제201906-9호, 2019. 6. 25. 부동산등기과-1539 질의회답).

17) 아래“(2) 등기사항 말미” 참조

(2) 등기사항

신탁의 대상이 된 재산권이 부동산인 경우에는 등기를 하여야 제3자에게 효력이 있는바(신탁법 제4조), 신탁등기의 등기사항으로 부동산등기법 제81조제1항이 “등기관이 신탁등기를 할 때에는 다음 각 호의 사항을 기록한 신탁원부를 작성하고, 등기기록에는 부동산법 제48조에서 규정한 사항 외에 그 신탁원부의 번호 및 신탁재산에 속하는 부동산의 거래에 관한 주의사항을 기록하여야 한다.”고 규정하고 있다. 다음과 같다.

①위탁자(委託者), 수탁자 및 수익자(受益者)의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 사무소 소재지를 말한다)

②수익자를 지정하거나 변경할 수 있는 권한을 갖는 자를 정한 경우에는 그 자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 사무소 소재지를 말한다)

③수익자를 지정하거나 변경할 방법을 정한 경우에는 그 방법

④수익권의 발생 또는 소멸에 관한 조건이 있는 경우에는 그 조건

⑤신탁관리인이 선임된 경우에는 신탁관리인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 사무소 소재지를 말한다)

⑥수익자가 없는 특정의 목적을 위한 신탁인 경우에는 그 뜻

⑦신탁법 제3조제5항에 따라 수탁자가 타인에게 신탁을 설정하는 경우에는 그 뜻

⑧신탁법 제59조제1항에 따른 유언대용신탁인 경우에는 그 뜻

⑨신탁법 제60조에 따른 수익자연속신탁인 경우에는 그 뜻

⑩신탁법 제78조에 따른 수익증권발행신탁인 경우에는 그 뜻

⑪공익신탁법에 따른 공익신탁인 경우에는 그 뜻

⑫신탁법 제114조제1항에 따른 유한책임신탁인 경우에는 그 뜻

⑬신탁의 목적

⑭신탁재산의 관리, 처분, 운용, 개발, 그 밖에 신탁 목적의 달성을 위하여 필요한 방법

⑮신탁종료의 사유

⑯그 밖의 신탁 조항

※ 제1항제5호, 제6호, 제10호 및 제11호의 사항에 관하여 등기를 할 때에는 수익자의 성명 및 주소를 기재하지 아니할 수 있다(부등법 제81조제2항). ③ 제1항의 신탁원부는 등기기록의 일부로 본다(부등법 제81조제3항). ④제1항 각 호 외의 부분에 따른 주의사항의 내용 및 등기방법 등에 관하여 필요한 사항은 대법원규칙으로 정한다(부등법 제81조제4항).

(3) 등기의 목적란

등기신청서에는 등기의 목적을 "소유권이전 및 신탁", 등기원인과 그 연월일을 "○년 ○월 ○일 신탁"으로 신탁날짜를 기재한다(등기예규 제1799호1.나. (나)).

(4) 신탁원부작성을 위한 정보

(가) 개 설

신탁등기를 신청하는 경우에는 부동산등기법 제81조제1항 각 호의 사항을 신탁원부 작성을 위한 정보로서 제공하여야 한다. 다만 여러 개의 부동산에 관하여 하나의 신청서에 의하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 매 부동산마다 별개의 신탁원부 작성을 위한 정보를 제공하여야 한다(등기예규 제1799호, 부동산등기규칙 제139조제3항). 그러나 부동산의 표시에 관한 사항은 신탁원부 작성을 위한 정보의 내용으로 제공할 사항이 아니다(부동산등기선례 제201912 -4 호, 2019. 12. 11. 부동산등기과-3036 질의회답). 부동산등기규칙 제43조 제1항에서는 부동산등기를 신청하는 경우 부동산의 표시에 관한 사항(동 규칙 제1항제1호)을 신청정보의 내용으로 등기소에 제공하도록 규정하고 있다.

(나) 신청인의 성명, 주소 등

신청인의 성명(또는 명칭), 주소(또는 사무소 소재지) 및 주민등록번호(또는 부동산등기용등록번호), 신청인이 법인인 경우에는 그 대표자의 성명과 주소를 신청정보의 내용으로 등기소에 제공하여야 한다(부동산등기규칙 제43조 제1항 제2, 3호).

신탁등기를 신청할 때에는 원칙적으로 “수익자의 성명(명칭)과 주소(사무소소재지)”를 신탁원부 작성을 위한 정보로서 제공하여야 하지만, 부동산등기법 제81조제2항에 따른 경우에는 이를 제공할 필요가 없는바, 이 외에도 신탁을 설정할 때에 수익자를 지정할 권한을 갖는 자를 정한 경우나 수익자를 지정할 방법을 정한 경우로서 아직 수익자가 특정되어 있지 않은 경우라면 “수익자의 성명과 주소”를 신탁원부 작성을 위한 정보로서 제공하지 아니하고 신탁등기를 신청할 수 있다(등기선례 제9-343호, 2019. 6. 25. 부동산등기과-1539 질의회답).

(다) 대리인의 경우

대리인에 의하여 등기를 신청하는 경우에는 그 성명과 주소를 신청정보의 내용으로 등기소에 제공하여야 한다(부동산등기규칙 제43조 제1항 제4호).

(라) 등기필정보

① 개 설

등기권리자와 등기의무자가 공동으로 권리에 관한 등기를 신청하는 경우에는 등기필정보가 등기소에 제공되어야 한다(부동산등기법 제50조 제2항). 따라서 단독신청에 의한 등기, 예를 들어 부동산표시변경등기나 등기명의인표시변경등기 또는 판결에 의한 등기를 신청할 때에는 등기필정보를 등기소에 제공할 필요가 없다. 다만 단독신청에 의한 등기라도 승소한 등기의무자가 단독으로 권리에 관한 등기를 신청하는 경우에는 자신의 등기필정보를 제공하여야 한다.

② 등기필정보의 통지 방법(등기예규 제1853호5.)

1) 전자신청의 경우 : 당사자가 직접 신청한 경우등기권리자는 인터넷등기소에 접속하여 규칙 제67조제4항제1호의 인증서 또는 같은 항 제2호의 전자증명서(이하 “인증서”라 한다)의 암호 및 사용자등록번호를 입력하여 본인임을 확인하는 절차를 통해 전자신청로그인 한다.

2) 자격자대리인이 신청한 경우 : 등기권리자가 자격자대리인에게 등기필정

보 파일을 전송받을 권한을 부여하지 않은 경우에는 아래와 같은 방법으로 등기권리자가 등기필정보를 직접 수령할 수 있다(등기예규 제1853호5.가.(2)).

3) 등기권리자는 인터넷등기소에 접속하여 ‘나의등기정보 - 신청사건 조회 - 전자신청 등기필정보 수령’ 메뉴를 선택하고, 성명과 주민등록번호 및 인증서의 암호를 입력하여 본인임을 확인하는 절차를 거친다(등기예규 제1853호5.가.(2)).

4) 서면신청의 경우 : 등기필정보통지서를 교부받고자 하는 자는 신분증(법무사 또는 변호사의 사무원은 사무원증)을 제시하여야 하고, 교부담당 공무원은 아래와 같은 방법으로 등기필정보통지서를 출력하여 교부한다(등기예규 제1853호5.가.(2)).

(마) 신청연월일 등

등기소의 표시, 신청연월일을 신청정보의 내용으로 등기소에 제공하여야 한다(부동산등기규칙 제43조 제1항 제8, 9호).

부동산의 소유권이전을 내용으로 하는 계약을 체결한 자는 ①계약의 당사자가 서로 대가적인 채무를 부담하는 경우에는 반대급부의 이행이 완료된 날, ②계약당사자의 일방만이 채무를 부담하는 경우에는 그 계약의 효력이 발생한 날부터 60일 이내에 소유권이전등기를 신청하여야 한다. 다만, 그 계약이 취소·해제되거나 무효인 경우에는 그러하지 아니하다(부동산등기특별조치법 제2조 제1항).

다. 수탁자가 여러 명인 경우 등

(1) 수탁자가 여러 명인 경우에는 그 공동수탁자가 합유관계라는 뜻을 신청정보의 내용으로 제공하여야 한다(등기예규 제1799호1.가.(2)).

(2) 위탁자가 여러 명이라 하더라도 수탁자와 신탁재산인 부동산 및 신탁목적에 동일한 경우에는 1건의 신청정보로 일괄하여 신탁등기를 신청할 수 있다(등기예규 제1799호1.라.(2)).

라. 첨부정보의 제공

(1) 신탁원부 작성을 위한 정보

신탁등기를 신청할 때에는 신탁원부 작성을 위한 정보(부동산등기법제81조 제1항 각 호의 사항)를 첨부정보로서 제공하여야 하며(부동산등기규칙 제139 조제3항), 이러한 첨부정보는 전산정보처리조직에 의하여 영구보존문서 등에 관한 등기사무를 처리하는 경우의 업무처리지침의 ‘별지 제1호 양식’으로 작성 하여야 한다.

신탁등기를 신청하는 경우에는 부동산등기법 제81조제1항 각호의 사항을 신탁원부 작성을 위한 정보로서 제공하여야 한다. 여러 개의 부동산에 관하여 1건의 신청정보로 일괄하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 각 부동산별로 신탁원부 작성을 위한 정보를 제공하여야 한다(등기예규 제1799호1.다.(1)). 부동산의 표시에 관한 사항은 신탁원부 작성을 위한 정보의 내용으로 제공할 사항이 아니다(부동산등기선례 제201912-4호, 2019. 12. 11. 부동산등기과-3036 질 의회답)

신탁원부는 별지 제1호 양식에 따라 작성하여야 한다(등기예규 제1807호, 시행 2025.01.31.).

[별지 제1호 양식]

신 탁 원 부		
위탁자	김삼남	
수탁자	이도령	
신청대리인	이갑돌 (인)	
1.	위탁자의 성명 주소	
2.	수탁자의 성명 주소	
3.	수익자의 성명 주소	
4.	신탁관리인의 성명 주소	
5.	신탁조항	

(2) 영구보존문서의 제출

(가) 개 설

영구보존문서(이하 이 예규 1.의 영구보존문서 중 "공동담보목록"은 제외한다)는 당사자 또는 자격자대리인(다음부터 "신청인"이라 한다)이 이를 인터넷 등기소에서 전자문서로 변환하여 등록하는 방법으로 제출하여야 한다. 다만 자연인 또는 법인 아닌 사단이나 재단이 직접 서면으로 등기신청을 하는 경우나 자연인 또는 법인 아닌 사단이나 재단이 자격자대리인이 아닌 사람에게 위임하여 서면으로 등기신청을 하는 경우에는 영구보존문서를 서면으로 제출할 수 있다.

(나) 인터넷등기소에서의 전자표준양식(e-form)에 의한 신청의 경우

인터넷등기소에서 '전자표준양식'을 선택하여 신청서를 작성하는 경우에는 '첨부서면정보입력' 화면에서 영구보존문서를 전자문서로 변환한 후 전자서명을 부여하여 등록한다. 다만 인터넷등기소의 '영구보존문서 등록'을 선택하여 영구보존문서를 사전에 전자문서로 변환하여 등록한 경우에는 전자표준양식의 '영구보존문서정보입력' 화면에서 해당 전자문서를 선택하여 전자표준양식의 첨부서면으로 추가할 수 있다.

(다) 서면신청의 경우

인터넷등기소에서 '영구보존문서 등록'을 선택하여 영구보존문서를 전자문서로 변환한 후 전자서명을 부여하여 등록하고, 이때 인터넷등기소에서 자동으로 부여되는 영구보존문서의 '등록문서번호'를 신청서의 부동산의 표시 밑 오른쪽에 아래 예시와 같이 기재하여야 한다. 이 경우 신청서에는 영구보존문서를 첨부하지 아니한다(등기예규 제1807호, 시행 2025.01.31.).

< 예시> 서울특별시 서초구 서초동 100

대 100㎡ [등록문서번호: ○○○번]

(3) 등기원인을 증명하는 정보

(가) 신탁등기를 신청하는 경우에는 당해 부동산에 대하여 신탁이 있었음을 증명하는 정보(신탁계약서 등)를 등기원인을 증명하는 정보로서 제공하여야 한다. 신탁재산 처분에 의한 신탁등기 및 신탁재산회복(반환)으로 인한 신탁등기를 신청하는 경우에도 같으며, 위탁자의 선언에 의한 신탁등기를 신청하는 경우에는 공익신탁법에 따른 공익신탁을 제외하고는 신탁설정에 관한 공정증서를 첨부정보로서 제공하여야 한다(등기예규 제1799호1.다.(2)(가)).

(나) 신탁계약에 의하여 소유권을 이전하는 경우에는 등기원인을 증명하는 정보에 검인을 받아 제공하여야 한다. 다만, 한국주택금융공사가 「한국주택금융공사법」 제22조제1항제9호의2 의 주택담보노후연금보증과 관련된 신탁업무를 수행하기 위하여 신탁을 설정하거나 해지하는 경우에는 「부동산등기 특별조치법」 제3조 를 적용하지 아니하므로 등기원인을 증명하는 정보에 검인을 받지 않고 제공할 수 있다(등기예규 제1799호1.다.(2)(나)).

(4) 법무부장관의 인가를 증명하는 정보

공익신탁법에 따른 공익신탁에 대하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 법무부장관의 인가를 증명하는 정보를 첨부정보로서 제공하여야 한다(등기예규 제1799호1.다.(3)).

(5) 대위원인을 증명하는 정보 및 신탁재산임을 증명하는 정보

위탁자 또는 수익자가 신탁등기를 대위신청하는 경우에는 대위원인을 증명하는 정보 및 해당 부동산이 신탁재산임을 증명하는 정보를 첨부정보로서 제공하여야 한다(등기예규 제1799호1.다.(4)).

(6) 수익자의 동의가 있음을 증명하는 정보

재신탁등기를 신청하는 경우에는 수익자의 동의가 있음을 증명하는 정보(인감증명 포함)를 첨부정보로서 제공하여야 한다(등기예규 제1799호1.다.(6)).

(7) 유한책임신탁 등 등기사항증명서

신탁법 제114조 제1항 에 따른 유한책임신탁 또는 공익신탁법에 따른 공익유한책임신탁의 목적인 부동산에 대하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 유한책임신탁 또는 공익유한책임신탁의 등기가 되었음을 증명하는 등기사항증명서를 첨부정보로서 제공하여야 한다(등기예규 제1799호1.다.(7)).

(8) 지방세 납세증명서

신탁법제3조 제1항 제1호 (위탁자와 수탁자 간의 계약) 및 제2호(위탁자의 유언)에 따라 신탁을 원인으로 소유권이전등기 및 신탁등기를 신청하는 경우와 재신탁을 원인으로 소유권이전등기 및 신탁등기를 신청하는 경우에는 지방세징수법 제5조 제1항 제4호 에 따라 지방세 납세증명서를 첨부정보로서 제공하여야 한다. 다만 등기원인을 증명하는 정보로서 확정판결, 그 밖에 이에 준하는 집행권원(執行權原)을 제공하는 경우에는 지방세 납세증명서를 제공할 필요가 없다(등기예규 제1799호1.다.(8)).

(9) 수탁자가 여러 명인 경우 등

(1) 수탁자가 여러 명인 경우에는 그 공동수탁자가 합유관계라는 뜻을 신청정보의 내용으로 제공하여야 한다.

(2) 위탁자가 여러 명이라 하더라도 수탁자와 신탁재산인 부동산 및 신탁목적의 동일한 경우에는 1건의 신청정보로 일괄하여 신탁등기를 신청할 수 있다.

(10) 제3자의 허가, 동의 또는 승낙이 필요한 경우

가) 등기원인에 대하여 제3자의 허가, 동의 또는 승낙이 필요한 경우에는 이를 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부동산등기규칙 제46조 제1항 제2호).

나) 농지에 대하여 신탁을 원인으로 하여 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 관리신탁, 처분신탁, 담보신탁 등 신탁의 목적에 관계없이 농지취득자격증명을 첨부하여야 하고(등기선례 7-465. 2003. 10. 6. 부등 3402-539 질의회답),

토지대장상 지목이 농지인 토지의 소유자가 신탁회사를 수탁자로 하여 소유권이전 및 신탁 등기를 신청하는 경우에는 농지법상 허용되는 경우를 제외하고는 농지취득자격증명을 첨부하여야 하며, 이는 해당 토지가 환지예정지인 경우에도 동일하다(등기선례 200703-5, 2007. 3. 21. 부동산등기과-959 질의회답).

다) 토지거래허가구역내 토지에 대하여 신탁을 원인으로 하여 소유권이전등기신청을 하는 경우 토지거래허가증의 제출에 관하여 “신탁법에 의한 신탁계약은 대가가 수반되는 계약이라고 볼 수 없으므로 토지거래허가증을 첨부할 필요는 없다(등기선례4-609 : 1996. 5. 6. 등기 3402-333 질의회답).(선례변경)

(11) 신청인이 법인인 경우

신청인이 법인인 경우에는 그 대표자의 자격을 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부동산등기규칙 제46조 제1항 제4호).

(12) 법인 아닌 사단이나 재단의 등기신청

법인 아닌 사단이나 재단이 등기를 신청하는 경우에는 “정관이나 그 밖의 규약, 대표자나 관리인임을 증명하는 정보(다만, 등기되어 있는 대표자나 관리인이 신청하는 경우에는 그러하지 아니한다), 민법 제276조 제1항의 결의가 있음을 증명하는 정보(법인 아닌 사단이 등기의무자인 경우로 한정한다), 대표자나 관리인의 주소 및 주민등록번호를 증명하는 정보”를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부동산등기규칙 제48조).

(13) 대리인에 의하여 등기를 신청하는 경우

대리인에 의하여 등기를 신청하는 경우에는 그 권한을 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부동산등기규칙 제46조 제1항 제5호).

(14) 토지대장 · 임야대장 · 건축물대장 등

소유권이전등기를 신청하는 경우에는 토지대장·임야대장·건축물대장 정보나 그 밖에 부동산의 표시를 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야

한다(부동산등기규칙 제46조 제1항 제7호).

등기권리자와 등기의무자가 공동으로 전자신청을 하기 위해서는 해당 필수정보를 반드시 전자적으로 첨부하여야 하며, 그 정보가 첨부되지 아니한 때에는 신청정보를 송신할 수 없다. 첨부하여야 할 정보 중 법인등기부정보 및 부동산등기부정보와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부을 생략하며, 행정정보 공동이용의 대상이 되는 다음 각 호의 정보는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.

(15) 인감증명서정보의 제공

부동산등기규칙 제53조, 제54조 및 기타 규정에 의하여 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.

방문신청의 경우 부동산등기법 등에서 신청서 등에 인감증명법에 따라 신고한 인감을 날인하고 인감증명서를 첨부하여야 한다고 정한 경우, 이에 갈음하여 신청서 등에 서명을 하고 본인서명사실확인서를 첨부하거나 발급증을 첨부할 수 있다(등기예규 제1609호 제2조).

본인서명사실확인서의 발급기관은 동사무소(면사무소)이므로 직접 방문하여 신청하여야 한다(본인서명사실 확인 등에 관한 법률 제5조제1항).

(16) 첨부정보가 필요없는 기록

등기원인을 증명하는 정보가 집행력 있는 판결인 경우에는 부동산등기규칙 제46조 제1항 제2호¹⁸⁾의 정보를 제공할 필요가 없다. 다만, 등기원인에 대하여 행정관청의 허가, 동의 또는 승낙을 받을 것이 요구되는 때에는 그러하지 아니하다(부동산등기규칙 제46조 제3항).

18) 등기원인에 대하여 제3자의 허가, 동의 또는 승낙이 필요한 경우에는 이를 증명하는 정보

마. 취득세, 등록면허세, 수수료 등

(1) 신탁등기의 취득세 등

신탁을 원인으로 한 소유권이전등기와 신탁의 등기는 동시에 신청하여야 하나 이들은 각 별개의 등기이므로, 신탁을 원인으로 한 소유권이전등기에 대하여는 지방세법 제9조제3항제1호에 따라 취득세를 납부할 필요가 없지만, 신탁등기에 대하여는 지방세법 제28조제1항제1호 마목에 따른 등록면허세를 납부하여야 한다(등기예규 제1744호).

신탁(신탁법에 따른 신탁으로서 신탁등기가 병행되는 것만 해당한다)으로 인한 신탁재산의 취득으로서 ㉠위탁자로부터 수탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우 ㉡신탁의 종료로 인하여 수탁자로부터 위탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우 ㉢수탁자가 변경되어 신수탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우에는 취득세를 부과하지 아니한다. 다만, 신탁재산의 취득 중 주택조합 등과 조합원 간의 부동산 취득 및 주택조합 등의 비조합원용 부동산 취득은 제외한다(지방세법 제9조제3항).

(2) 등록면허세

(가) 소유권이전의 경우

신탁을 원인으로 한 소유권이전등기의 경우 등록면허세를 면제한다(등기예규 제1744호).

(나) 신탁등기의 경우

신탁을 원인으로 한 소유권이전등기와 신탁의 등기는 동시에 신청하여야 하나 이들은 각 별개의 등기이다. 따라서 신탁등기에 대하여는 지방세법 제28조제1항제1호마목에 따라 6,000원의 등록면허세를 납부하여야 하고(등기예규 제1744호), 지방교육세로는 그 100분의20에 해당하는 1,200원을 납부한다.

(다) 등록면허세의 종과세

등록면허세는 재산권 기타 권리의 취득, 이전, 변경 또는 소멸에 관한 사항을

공부에 등기 또는 등록하는 경우에 등기 또는 등록이라는 단순한 사실의 존재를 과세대상으로 하여 그 등기 또는 등록을 받는 자에게 부과하는 조세로서, 그 등기 또는 등록의 유·무효나 실질적인 권리귀속의 여부와는 관계가 없는 것으로써, 이와 같은 법리는 지방세법 소정의 중과세의 경우에도 마찬가지이므로(대법원 1986. 2. 25. 선고 85누858 판결), 신탁계약에 의하여 수탁자 명의로 등기가 경료된 경우, 지방세법(대도시내에서의 법인의 설립과 지점 또는 분사무소의 설치 및 대도시내로의 법인의 본점·주사무소 지점 또는 분사무소의 전입에 따른 부동산등기와 그 설립·설치·전입 이후의 부동산등기) 소정의 등록세 중과세 대상에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 “수탁자를 기준으로 하여야 할 것이다(대법원 2003. 6. 10. 선고 2001두2720 판결).

(3) 신청수수료

가) 소유권이전등기와 동시에 신탁등기를 하는 경우 : 소유권이전등기의 신청수수료 이외에 신탁등기의 신청수수료를 별도로 납부하여야 한다(등기예규 제1861호, 시행 2025.08.05.).

[별표] 부동산신탁등기수수료(개정 2025.8.5. 등기예규 제1861호)

등 기 목 적 등		수수료	
		서면방문신청	전자표준 신청
소유권이전등기		18,000원	15,000원
신탁등기	가. 신탁등기	8,000원	6,000원
	나. 신탁등기의 변경, 말소등기 등 신탁관련 기타 등기	4,000원	3,000원

나) 신탁등기(신탁등기의 말소등기)와 그와 관련된 권리의 이전 등의 등기는 정확한 공시를 위하여 동시·일괄의 신청방법을 취하고 있을 뿐 신탁법 제4조, 민법 제186조에 의한 별개의 등기신청이므로, 당사자 간 다른 특별한 약정이 없는 한 신탁등기, 신탁등기의 말소·변경등기의 원칙적인 등기신청수수료의 납부의무자는 등기신청인인 수탁자이다(부동산등기선례 제202509-2호, 2025. 9. 11. 부동산등기과-3076 질의회답).

다) 전자신청의 경우(이품등기 포함) 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대

리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 전자화폐)으로 납부하여야 한다. 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행 수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.

라) 등기신청수수료의 납부의무자 : 등기신청수수료는 등기신청인이 이를 납부하여야 하되, 등기권리자와 등기의무자의 공동신청에 의하는 경우에는 등기권리자가 이를 납부하여야 한다(등기예규 제1861호, 시행 2025.08.05.).

마) 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서(촉탁서를 포함한다. 이하 같다)로써 하는 경우 : 이 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다.

(예시) : ① 하나의 신청서로써 1필지의 토지 및 그 지상의 1개의 건물에 관한 매매를 등기원인으로 하는 소유권이전등기를 신청하는 경우: 1만8천원 (소유권이전등기신청수수료) $\times$ 2(부동산 개수) = 3만6천원

② 하나의 신청서로써 1필지의 토지 및 그 지상의 1개의 건물에 관한 상속을 등기원인으로 하는 소유권이전등기 또는 근저당권이전등기를 신청하는 경우: 2만원(이전등기신청수수료) $\times$ 2(부동산 개수) = 4만원

③ 하나의 촉탁서로써 3개의 부동산에 관한 가압류촉탁을 하는 경우: 4천원(가압류촉탁수수료) $\times$ 3(부동산 개수) = 1만2천원(등기신청수수료 징수에 관한 등기예규 제1861호, 시행 2025.08.05)

바) 전자신청 등에 의한 등기신청수수료의 특례 : 부동산등기를 전자신청 하는 경우 1만8천원에 해당하는 등기신청수수료는 1만원, 8천원에 해당하는 등기신청수수료는 4천원, 4천원에 해당하는 등기신청수수료는 1천원을 각각 납부하여야 하고, 전자표준양식에 의하여 신청하는 경우 2만원에 해당하는 등기신청수수료는 1만7천원, 1만8천원에 해당하는 등기신청수수료는 1만5천원, 8천원에 해당하는 등기신청수수료는 6천원, 4천원에 해당하는 등기신청수수료는 3천원을 각각 납부하여야 한다(등기신청수수료 징수에 관한 등기예규 제1861호, 시행 2025.08.05).

사) 방문신청의 경우 수수료 납부 : 부동산등기 신청수수료의 납부는 그 수수료 상당의 등기수입증지를 등기신청서에 붙여 제출하였으나 2013. 5.1부터 그 수수료 상당액을 법원행정처장이 지정하는 금융기관에 현금으로 납부한 후 이를 증명하는 서면을 등기신청서에 첨부하여 제출하는 방법으로 한다. 여러 건의 등기신청수수료를 현금으로 일괄 납부하는 경우 첫 번째 등기신청서에 영수필 확인서 등을 첨부하고 해당 등기신청수수료와 일괄납부 건수 및 일괄납부액을 기재하며, 나머지 신청서에는 해당 등기신청수수료와 전 사건에 일괄 납부한 취지를 기재한다(등기예규 제1576호).

아) 등기신청이 취하된 경우에는 납부된 등기신청수수료를 신청인 또는 그 대리인에게 반환한다.

(4) 국민주택채권

취득세 및 등록면허세가 면제되는 경우라 하더라도 국민주택채권은 주택도시기금법 및 같은 법 시행령 등의 규정에 의하여 그 매입의무가 면제되지 않는 한 매입하여야 한다(등기예규 제1744호.7.).

한편 신탁 또는 신탁종료에 따라 수탁자 또는 위탁자에게 소유권이전등기를 하는 경우에는 국민주택채권을 매입하지 아니한다(주택도시기금법 시행령 별표 1 제8조 제1항 관련).

(5) 신탁계약서에 첨부하는 인지세

신탁을 원인으로 하는 소유권이전등기신청서에 첨부하는 신탁계약서는 대가성 있는 소유권이전에 관한 증서로 볼 수 없으므로 인지세법에서 정하는 인지를 첨부할 필요가 없다(등기선례 7-553. 2004. 8. 23. 부등 3402-417 질의회답).

(6) 농어촌특별세

신탁으로 인한 소유권이전은 지방세법과 지방세특별제한법의 규정에 의한 형식적인 소유권의 취득·등기에 해당하므로 비과세 한다(농어촌특별세법 제4조 제

8호와 동시행령 제4조 제3항).

(7) 재산세

신탁법에 따라 수탁자명의로 등기·등록된 신탁재산의 경우에는 위탁자(다만, 주택법 제2조제11호에 따른 지역주택조합·직장주택조합이 조합원이 납부한 금전으로 매수하여 소유하고 있는 신탁재산의 경우에는 해당 지역주택조합·직장주택조합)가 재산세를 납부하여야 한다. 이 경우 수탁자(지역주택조합·직장주택조합의 경우에는 조합원)는 지방세기본법 제135조에 따른 납세관리인으로 본다(지방세법 제107조 제2항 제5호).

(8) 상속세

상속세 및 증여세법에 따르면, 신탁법 제59조에 따른 유언대용신탁과 신탁법 제60조에 따른 수익자연속신탁은 상속에 포함된다고 규정하고 있으므로, 유언대용신탁과 수익자연속신탁은 상속에 해당한다(상속세 및 증여세법 제2조제1호라목 및 마목). 또한 유언대용신탁 및 수익자연속신탁에 의하여 신탁의 수익권을 취득한 자는 수익자에 해당하므로, 수익자 각자가 받았거나 받을 재산을 기준으로 상속세 및 증여세법 시행령 제3조에서 정하는 비율에 따라 계산할 금액을 상속세로 납부해야 한다(상속세 및 증여세법 제2조제5호다목 및 제3조의2제1항).

바. 관할등기소 및 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산에 대한 등기신청

(1) 개 설

부동산등기법은 관할에 관하여 다음과 같이 2개 조문을 신설(2024.9.20.)하였다.

제7조의2(관련 사건의 관할에 관한 특례) ① 제7조에도 불구하고 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 등기목적과 등기원인이 동일하거나 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 등기신청이 있는 경우에는 그 중 하나

의 관할 등기소에서 해당 신청에 따른 등기사무를 담당할 수 있다.

② 제7조에도 불구하고 제11조제1항에 따른 등기관이 당사자의 신청이나 직권에 의한 등기를 하고 제71조, 제78조제4항(제72조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다) 또는 대법원규칙으로 정하는 바에 따라 다른 부동산에 대하여 등기를 하여야 하는 경우에는 그 부동산의 관할 등기소가 다른 때에도 해당 등기를 할 수 있다.

③ 제1항의 등기를 신청하는 경우의 신청정보 제공방법과 같은 항 및 제2항에 따른 등기사무의 처리 절차 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 대법원규칙으로 정한다.

제7조의3(상속·유증 사건의 관할에 관한 특례) ① 제7조에도 불구하고 상속 또는 유증으로 인한 등기신청의 경우에는 부동산의 관할 등기소가 아닌 등기소도 그 신청에 따른 등기사무를 담당할 수 있다.

② 제1항에 따른 등기신청의 유형과 등기사무의 처리 절차 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 대법원규칙으로 정한다.

(2) 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산에 대한 등기신청

여기서는 이번에 신설(2024.9.20.)된 부동산법 제7조의2(관련 사건의 관할에 관한 특례)에 관하여 보기로 한다. 이에 관하여 등기예규(관련 사건의 신청 및 처리에 관한 업무처리지침 제1834호)가 마련되었다.

중전 부동산등기법에 따르면 등기사무는 부동산의 소재지를 관할하는 지방법원, 그 지원 또는 등기소에서 담당한다고 규정하고 있으므로 부동산에 관한 등기는 부동산의 소재지를 관할하는 등기소에 신청하여야 했으나, 개정법은 관할에 관한 특례 규정을 두어 등기목적과 등기원인이 동일한 경우와 그 밖에 대법원 규칙으로 정하는 경우를 관련 사건으로 규정하고, 관련 사건에 해당하는 경우에는 국민의 등기신청 편의 증진을 위해 부동산 관할 등기소에 각각 등기를 신청하지 않고 하나의 관할 등기소에 등기를 신청하면 그 등기소에서 일괄하여 처리할 수 있도록 하도록 하였다.

(3) 관련 신청사건의 범위

“관련 사건”이란 부동산법 제7조의2에 의해 관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산에 대하여 그 중 하나의 관할 등기소에 등기신청 또는 처리가 가능한 사건을 말한다(등기예규 제1834호제2조제3호).

관할 등기소가 다른 여러 개의 부동산과 관련하여 그 중 하나의 관할 등기소에 그 등기를 신청할 수 있는 “등기목적과 등기원인이 동일한 등기신청”은 다음 각 호의 신청으로 한다(부등규칙 제163조제1항, 등기예규 제1834호제3조제1항).

1. 동일한 채권에 관하여 여러 개의 부동산에 관한 권리를 목적으로 하는 저당권설정(이하 “공동저당”이라 한다)등기의 신청 : 이 경우 소유자가 다른 여러 부동산에 대하여도 신청할 수 있다(등기예규 제1834호제3조제2항).
2. 여러 개의 부동산에 관한 전세권설정 또는 전전세 등기의 신청 : 이 경우도 제1호와 같이 소유자가 다른 여러 부동산에 대하여도 신청할 수 있다(등기예규 제1834호제3조제2항).
3. 제1호 및 제2호의 등기에 대한 이전·변경·말소등기의 신청
4. 그 밖에 동일한 등기원인을 증명하는 정보에 따라 등기목적과 등기 원인이 동일한 등기의 신청

(4) 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 등기신청(부등규칙 제163조제2항).

1. 소유자가 다른 여러 부동산에 대한 규칙 제163조제1항제1호 및 제2호 등기의 신청
2. 제1호의 등기에 대한 이전·변경·말소등기의 신청
3. 공동저당 목적으로 새로 추가되는 부동산이 종전에 등기한 부동산과 다른 등기소의 관할에 속하는 경우에는 종전의 등기소에 추가되는 부동산에 대한 저당권설정등기신청

공동저당 일부의 소멸 또는 변경의 신청은 소멸 또는 변경되는 부동산의 관할 등기소 중 한 곳에 신청할 수 있다(부등규칙 제163조제3항, 등기예규 제1834호제3조제3항).

(5) 등기목적과 등기원인이 동일한 등기신청의 의미

① 의 의

“등기목적과 등기원인이 동일한 등기신청의 의미”는 다음과 같다.

1. 등기목적의 동일성: 등기할 사항(소유권이전, 근저당권설정 등 신청하는 등기의 내용 내지 유형이 같다는 것을 의미함. 다만, 소유권보존등기는 관련 신청사건으로 등기를 신청할 수 없음)이 동일한 경우(등기예규 제1834호제4조제1호)

2. 등기원인의 동일성: 법률행위 또는 법률사실의 내용·당사자·원인일자가 모두 동일한 경우(등기예규 제1834호제4조제2호)

② 등기목적의 동일성

등기예규 제1834호제4조제1호의 등기목적의 동일성과 관련하여 여러 부동산에 대한 등기목적이 일부라도 동일하지 않은 경우 관련 신청사건으로 등기를 신청할 수 없다. 등기목적의 동일성은 다음 각 호를 참고하여 판단할 수 있다(등기예규 제1834호제5조).

1. 여러 부동산에 대하여 일부는 ‘근저당권 설정’으로, 나머지는 ‘근저당권 말소’로 등기를 신청하는 경우에는 등기목적이 동일하다고 볼 수 없다.

2. 여러 부동산에 대하여 전부 ‘소유권이전청구권가등기’로 등기신청 하는 경우에는 등기목적이 동일하다고 볼 수 있지만, 일부는 ‘소유권이전청구권가등기’로 나머지는 ‘소유권이전담보가등기’로 등기를 신청하는 경우에는 등기목적이 동일하다고 볼 수 없다.

3. A 부동산은 전부, B 부동산은 일부 1/2을 ‘소유권 이전’으로 등기를 신청하는 경우에는 등기목적이 동일하다고 볼 수 있다.

③ 등기원인의 동일성

등기예규 제1834호제4조제2호 등기원인의 동일성과 관련하여 여러 부동산에 대한 등기원인과 원인일자가 일부라도 동일하지 않은 경우 관련 신청사건으로 등기를 신청할 수 없다. 등기원인의 동일성은 다음 각 호를 참고하여 판단할 수

있다(등기예규 제1834호제6조).

1. 여러 부동산에 대하여 일부는 ‘매매’를 등기원인으로, 나머지는 ‘증여’를 등기원인으로 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 등기원인이 동일하다고 볼 수 없다.

2. 여러 부동산에 대하여 계약서나 판결문 등에 기록된 각 등기원인일자가 동일하지 아니한 경우에는 등기원인이 동일하다고 볼 수 없다.

3. 여러 부동산 중 일부에 등기원인에 대한 제3자의 허가, 동의 또는 승낙이 필요하거나 등기상 이해관계 있는 제3자의 승낙 등이 필요한 경우에는 등기원인이 동일하다고 볼 수 있다.

4. 여러 부동산에 대하여 ‘매매’를 원인으로 각각 계약서를 작성하였으나 당사자와 원인일자가 동일한 경우에는 등기원인이 동일하다고 볼 수 있다.

④ 당사자의 동일성

등기예규 제1834호제4조제2호 당사자의 동일성은 다음 각 호를 참고하여 판단할 수 있다(등기예규 제1834호제7조제1항).

1. 관할이 다른 여러 부동산에 대하여 여러 동일한 등기의무자로부터 여러 동일한 등기권리자로의 소유권 이전등기를 신청하는 경우에는 당사자가 동일하다고 볼 수 있다(등기예규 제1834호제7조제1항제1호).

【예시】 갑(1/2)과 을(1/2)이 공동소유하는 인천A, 김포B 부동산에 대하여 병(1/2)과 정(1/2)에게 소유권을 이전하면서 인천에 관련 신청사건으로 등기를 신청할 수 있음

2. 소유자가 다른 여러 부동산을 한 사람에게 매도하거나, 동일 소유자의 여러 부동산을 여러 사람에게 매도하는 경우에는 당사자가 동일하다고 볼 수 없다(등기예규 제1834호제7조제1항제2호).

【예시1】 인천 갑, 김포 을 소유 부동산을 병이 매수한 후 인천에 관련 신청사건으로 등기를 신청할 수 없음

【예시2】 인천, 김포의 갑 소유 부동산에 대하여 부부 을과 병이 인천은 을,

김포는 병이 매수하면서 인천에 관련 신청사건으로 등기를 신청할 수 없음

3. 여러 부동산에 관한 등기신청에서 일부 등기기록에 기록된 등기의무자에게 표시변경(경정)사유가 있는 경우에는 당사자가 동일하다고 볼 수 없다(등기예규 제1834호제7조제1항제3호).

【예시1】 개명, 주민등록번호변경 또는 착오 등으로 등기신청의 대상인 여러 부동산 중 일부의 등기기록에 기록된 등기의무자의 성명(명칭)이나 주민등록번호(부동산등기용등록번호) 등이 동일하지 아니한 경우에는 당사자가 동일하다고 볼 수 없음

【예시2】 법인 아닌 사단이나 재단에 속하는 여러 부동산에 관한 등기신청에서 등기기록에 기록된 대표자나 관리인이 동일하지 아니한 경우에는 당사자가 동일하다고 볼 수 없음

본호에서 관련 신청사건으로 등기신청하기 위해서는 먼저 등기명의인 표시변경등기를 신청하여 대표자나 관리인의 표시를 동일하게 하여야 한다(등기예규 제1834호제7조제3항).

4. 부동산법 제27조에 의한 등기신청의 경우 피상속인 명의로 되어 있는 부동산과 이미 상속인들 명의로 상속등기를 마친 부동산은 당사자가 동일하다고 볼 수 없다(등기예규 제1834호제7조제1항제4호).

본호에서 관련 신청사건으로 등기신청하기 위해서는 먼저 피상속인 명의로 되어 있는 부동산에 대하여 상속등기를 마쳐야 한다. 여러 부동산 중 일부 부동산에 대하여만 법인의 합병·규칙 제42조 에 따른 등기를 마친 경우에도 또한 같다(등기예규 제1834호제7조제4항).

5. A 부동산에 대하여는 갑이 등기의무자·을이 등기권리자가 되고, B 부동산에 대하여는 을이 등기의무자·갑이 등기권리자가 되어 매매나 증여 또는 교환등을 원인으로 하는 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 당사자가 동일하다고 볼 수 없다(등기예규 제1834호제7조제1항제5호).

⑤ 예외규정

여러 부동산의 등기기록에 기록된 등기의무자의 성명(명칭) 및 주민등록번호(부동산등기용등록번호)가 일치하고, 주소를 증명하는 정보에 등기의무자의 등기기록상 주소가 변경된 사실이 명백히 나타나면 여러 부동산의 등기기록에 기록된 등기의무자의 주소(사무소 소재지)가 동일하지 아니한 경우에도 관련 신청사건으로 등기를 신청할 수 있다. 다만, 외국인·국내에 영업소나 사무소의 설치 등기를 하지 아니한 외국법인·법인 아닌 사단이나 재단의 경우에는 제외한다(등기예규 제1834호제7조제2항).

⑥ 관련 신청사건의 단독신청

등기신청인은 등기예규 제1834호제3조제1항제5호의 요건을 갖춘 다음 각 호의 유형에 대해 단독으로 관련 신청사건을 신청할 수 있다(등기예규 제1834호제8조).

1. 여러 부동산에 대하여 등기명의인이 개명, 주민등록번호변경, 주소(또는 사무소 소재지)변경 또는 착오 등을 등기원인으로 하여 원인일자가 동일한 등기명의인표시의 변경(경정)등기를 신청하는 경우
2. 여러 부동산에 대하여 민간임대주택등록(말소)을 등기원인으로 하여 원인일자가 동일한 민간임대주택에 관한 특별법 제5조의2 에 따른 민간임대주택 부기등기(말소등기)를 신청하는 경우
3. 여러 부동산에 대하여 동일한 피고를 상대로 승소한 등기권리자 또는 등기의무자가 법 제23조제4항 에 따라 단독으로 등기신청하는 경우

⑦ 관련 신청사건의 신청정보 제공 방법 등

부등법 제7조의2제1항에 따라 등기신청을 하는 경우에는 규칙 제43조 및 제44조에서 규정하는 사항 외에 법 제7조의2제1항에 관한 등기신청임을 신청정보의 내용으로 등기소에 제공하여야 한다(부등규칙 제163조의2제1항).

부등법 제7조의2제1항에 따라 등기신청을 할 때에는 여러 개의 부동산에 관한 신청정보를 부등법 제25조 단서에 따른 방법으로 제공하여야 한다(부등규칙

제163조의2제2항).

부등법 제7조의2제1항에 따라 공동저당의 등기를 신청하는 경우에는 해당 부동산 전부에 관한 사항을 신청정보의 내용으로 등기소에 제공한다(부등규칙 제163조의2제3항).

[별지 제1호]

유언대용으로 인한 신탁등기신청
(부동산등기법 제7조의2에 의한 신청)

접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			

부동산의 표시

1. 토지
고유번호[1101-2024-001853]
서울특별시 서초구 원지동 240627-11
대 100㎡

2. 토지
고유번호[1601-2024-000032]
(특례관할) 대전광역시 서구 둔산동 240704-01
대 100㎡

이상

등기원인과 그 연월일	년 월 일 신탁
등 기 의 목 적	소유권 이전 및 신탁

(6) 동시신청

같은 등기소에 여러 건의 관련 신청사건을 신청하는 경우, 선행 관련 신청사건과 후행 관련 신청사건이 그 등기소에 각각 관련 신청사건으로 관할이 인정되어야 동시에 등기를 신청할 수 있다(등기예규 제1834호제14조).

【예시1】 인천A, 김포B. 부천C 부동산에 대한 소유권이전등기와 김포B, 부

천C에 대한 근저당권설정등기의 신청은 김포와 부천에 관련 신청사건으로 동시 신청이 가능함. 인천에는 후행 근저당권설정등기를 관련 신청사건으로 동시 신청 할 수 없음

【예시2】 인천A, 김포B, 부천C 부동산에 대한 근저당권설정등기와 함께 담보가치를 확보하기 위해 김포B, 부천C 부동산에 지상권설정등기를 하는 경우 김포와 부천에 동시신청으로 등기신청이 가능함

3. 등기관 of 심사 등

가. 개 설

(1) 신탁목적에 반하는 등기의 신청

신탁등기가 경료된 부동산에 대하여 수탁자를 등기의무자로 하는 등기의 신청이 있을 경우 등기관은 그 등기신청이 신탁목적에 반하지 아니하는가를 심사하여 신탁목적에 반하는 등기신청은 수리하여서는 아니된다(등기예규 제1799호).

(2) 처분제한 등기 등

등기관은 수탁자를 등기의무자로 하는 처분제한의 등기, 강제경매등기, 임의경매등기 등의 촉탁이 있는 경우에는 이를 수리하고, 위탁자를 등기의무자로 하는 위 등기의 촉탁이 있는 경우에는 이를 수리하여서는 아니된다. 다만 신탁 전에 설정된 담보물권에 기한 임의경매등기 또는 신탁 전의 가압류등기에 기한 강제경매등기의 촉탁이 있는 경우에는 위탁자를 등기의무자로 한 경우에도 이를 수리하여야 한다(등기예규 제1799호5.나.(1)).

나. 신탁원부의 작성

등기관은 서면이 제출된 경우에는 그 서면을 전자적 이미지정보로 변환하여 그 이미지정보에 번호를 부여하고 이를 신탁원부로서 전산정보처리조직에 등록하여야 한다. 신탁원부에는 1년마다 그 번호를 새로 부여하여야 한다(부동산등기규칙 제140조).

[기재례] 수탁자가 1인인 경우(소유권이전 및 신탁)

【 갑 구 】 (소유권에 관한 사항)				
순위 번호	등기목적	접 수	등 기 원 인	권 리 자 및 기 타 사 항
5	소유권이전	20〇〇년 〇월 〇일 제3005호	20〇〇년 〇월 〇일 신탁	수탁자 김갑수 000000-0000000 서울시 〇〇구 〇〇로 00길0 신탁 신탁원부 제5호

[기재례] 수탁자가 2인 이상인 경우(소유권이전 및 신탁)

【 갑 구 】 (소유권에 관한 사항)				
순위번호	등기목적	접 수	등 기 원 인	권 리 자 및 기 타 사 항
5	소유권 이전	20〇〇년〇월 〇일 제5005 호	20〇〇년 〇월 〇일 신탁	수탁자(합유) 김갑수 000000-0000000 서울시 〇〇구 〇〇로 00길0 김갑철 000000-0000000 서울시 〇〇구 〇〇로 00길0 신탁 신탁원부 제5호

(주) 위탁자와 수탁자가 공동으로 신탁등기를 신청하는 경우에는 등기명의인의 표시를 ‘수탁자 또는 수탁자(합유)’로 기록한다.

다. 신탁등기 공무원의 등기명의인의 표시방법

(1) 개 설

가) 신탁행위에 의하여 신탁재산에 속하게 되는 부동산에 대하여 수탁자가 소유권이전등기와 함께 신탁등기를 1건의 신청정보로 일괄하여 신청하는 경우에는 소유권이전등기의 등기명의인은 “수탁자 또는 수탁자(합유)”로 표시하여 등기기록에 기록한다(등기예규 제1799호1.사.(1)). 수탁자가 2인 이상인 경우에도 그 공동수탁자가 합유관계라는 표시를 신청서에 기재하여야 한다(등기예규 제1799호1.가.(2)).

나) 신탁법 제27조에 따라 신탁재산에 속하게 되거나 신탁법 제43조에 따라

신탁재산으로 회복 또는 반환되는 부동산에 대하여 수탁자가 소유권이전등기와 함께 신탁등기를 1건의 신청정보로 일괄하여 신청하는 경우에는 소유권이전등기의 등기명의인은 "소유자 또는 공유자"로 표시하여 등기기록에 기록하고, 공유자인 경우에는 그 공유지분도 등기기록에 기록한다(등기예규 제1799호1.사.(2)).

다) 신탁법 제27조에 따라 신탁재산에 속하게 되거나 신탁법 제43조에 따라 신탁재산으로 회복 또는 반환되는 부동산에 대하여 수탁자가 소유권이전등기만을 먼저 신청하여 소유권이전등기의 등기명의인이 "소유자 또는 공유자"로 표시된 후 수탁자가 단독으로 또는 위탁자나 수익자가 수탁자를 대위하여 단독으로 신탁등기를 신청하는 경우에는 이미 마쳐진 소유권이전등기의 등기명의인의 표시는 이를 변경하지 아니하고 그대로 둔다(등기예규 제1799호1.사.(3)).

라) 위 나), 다)항의 경우 등기명의인으로 표시된 "소유자 또는 공유자"는 신탁관계에서는 수탁자의 지위를 겸하게 되므로, 그 "소유자 또는 공유자"의 등기신청이 신탁목적에 반하는 것이면 이를 수리하여서는 아니된다(등기예규 제1799호1.사.(4)).

(2) 신탁재산에 속하는 부동산의 거래에 관한 주의사항의 등기

(가) 주의사항등기의 대상

등기관이 위 나)부터 다)까지의 등기를 마쳤을 때에는 직권으로 신탁등기에 신탁재산에 속하는 부동산의 거래에 관한 주의사항을 부기등기(이하 "주의사항등기"라 한다)로 기록하여야 한다(등기예규 제1799호1-1.가.(1)).

(나) 주의사항등기의 방법

1) 주의사항등기에는 "이 부동산에 관하여 임대차 등의 법률행위를 하는 경우에는 등기사항증명서 뿐만 아니라 등기기록의 일부인 신탁원부를 통하여 신탁의 목적, 수익자, 신탁재산의 관리 및 처분에 관한 신탁 조항 등을 확인할 필요가 있음"이라고 기록하여야 한다(등기예규 제1799호1-1.가.(2)(가)).

2) 주의사항등기의 기록례는 별지 등기기록례 10(97면 참조)과 같다.

(다) 종전 신탁등기에 대한 특례

(1) 등기관은 2024. 12. 21. 전에 마쳐진 위 1.나.(1)부터 (5)까지의 신탁등기로서 2024. 12. 21. 이후 말소되지 아니한 것(이하 “종전 신탁등기”라고 한다)에 대한 주의사항등기를 2025. 12. 19.까지 직권으로 하여야 한다(등기예규 제1799호1-1.나.(1)).

(2) 위 (1)에도 불구하고 대법원장이 지정하는 사법등기심의관은 2025. 12. 19.까지 등기관을 갈음하여 종전 신탁등기에 대한 주의사항등기를 직권으로 할 수 있다(등기예규 제1799호1-1.나.(1)).

(3) 2025. 12. 19.까지 종전 신탁등기에 대한 주의사항등기가 완료되지 않은 경우에는 법원행정처장은 위 (1)의 기간을 2026. 6. 19.까지 한차례 연장할 수 있다(등기예규 제1799호1-1.나.(3)).

(라) 영리회사가 수탁자인 경우

신탁업의 인가를 받은 신탁회사 이외의 영리회사를 수탁자로 하는 신탁등기의 신청은 이를 수리하여서는 아니된다(등기예규 제1799호1.바.).

[별지 등기기록례 10] 신탁재산에 속하는 부동산의 거래에 관한 주의사항의 등기

【 갑 구 】 (소유권에 관한 사항)				
순위 번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권 리 자 및 기 타 사 항
5	소 유 권 이 전	2025년3 월5일 제3005호	2025년3월 4일 신탁	수탁자 김우리 600104-1056429 서울특별시 서초구 서초대로46길 60, 101동 201호(서초동, 서초아파트)
	신탁			신탁원부 제2025-5호
5-1	신탁주 의 사항			이 부동산에 관하여 임대차 등의 법률행위를 하는 경우에는 등기사항증명서 뿐만 아니라 등기기록의 일부인 신탁원부를 통하여 신탁 의 목적, 수익자, 신탁재산의 관리 및 처분 에 관한 신탁 조항 등을 확인할 필요가 있음 2025년3월5일 부기

[별지 등기기록례 11] 주의사항등기의 말소등기

【 갑 구 】 (소유권에 관한 사항)				
순위 번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권 리 자 및 기 타 사 항
3	소 유 권 이 전	2025년9 월9일 제9100호	2025년9 월8일 매매	소유자 김우리 600104-1056429 서울특별시 서초구 반포대로 60 거래가액 금60,000,000원
	신탁			신탁원부 제2025-52호
3-1	신탁주 의 사항			이 부동산에 관하여 임대차 등의 법률행위 를 하는 경우에는 등기사항증명서 뿐만 아 니라 등기기록의 일부인 신탁원부를 통하여 신탁의 목적, 수익자, 신탁재산의 관리 및 처분에 관한 신탁 조항 등을 확인할 필요가 있음 2025년9월9일 부가
4	소 유 권 이 전	2026년3 월5일 제3005호	2026년3 월4일 매매	소유자 이대한 701115-1201257 서울특별시 서초구 강남대로37길 21 거래가액 금60,000,000원
	3번신탁등 기말소		신 탁 재 산의 회 복	
5	3-1번 신탁 주 의 사 항 말소			3번 신탁등기 말소로 인하여 2026년3월5일 등기

제2관 신탁회사와의 유언대용신탁 설정

1. 서 설

유언대용신탁은 신탁회사와도 계약할 수 있다. 여기서 신탁회사는 수탁자가 되어 신탁재산을 관리하게 된다. 신탁회사와의 유언대용신탁 계약은 위탁자가 살아있을 때 신탁회사에 자산을 맡기고, 사망 후 계약에 따라 위탁자가 지정한 상속인(수익자)에게 재산이 배분되도록 할 수 있다. 이 계약은 기존의 유언이나 증여를 대신해 유언의 역할을 대신하며, 유언에 의한 상속보다는 상속을 설계할 수 있는 효과적인 방법이며, 위탁자의 생전에는 재산을 관리받고 사후에는 본인의 뜻대로 상속이 이루어지도록 설계할 수 있는 장점이 있다.

신탁의 설정으로 신탁재산은 위탁자의 재산권으로부터 분리될 뿐만 아니라 수탁자의 고유재산으로부터 구별되어 관리되고(대법원 1987. 5. 12. 선고 86다 545, 86다카2876 판결, 2002. 12. 6.자 2002마2754 결정), 수탁자 고유의 이해관계로부터 분리되므로 수탁자의 일반채권자의 공동담보로 되는 것은 아니어서 수탁자의 채권자가 신탁재산에 강제집행을 할 수도 없다(대법원 2003. 5. 16. 선고 2003다11134 판결). 따라서 신탁은 신탁의 설정으로 위탁자와 수탁자와의 특별한 신임관계에 기하여 위탁자가 특정의 재산을 수탁자에게 이전하거나 그 밖의 처분을 하고 수탁자는 일정한 자(수익자)의 이익을 위하여 또는 특정의 목적을 위하여 그 재산권을 관리·처분하게 된다(대법원 2002. 4. 12. 선고 2000다70460 판결, 대법원 2002. 3. 15. 선고 2000다52141 판결).

신탁회사는 수탁자로서 위탁받은 재산을 신탁계약에 따라 관리하며, 위탁자 사망 시 재산을 수익자에게 이전하게 된다.

신탁이 종료한 경우 수탁자는 지체 없이 신탁사무에 관한 최종의 계산을 하고, 수익자 및 귀속권리자의 승인을 받아야 한다(신탁법 제103조제1항).

2. 수탁자의 권한

가. 개 설

수탁자는 위탁자로부터 신탁목적인 재산권을 이전 또는 처분에 따라 양수하여 그 신탁재산을 신탁목적에 따라 관리하거나 처분하는 자를 말한다. 즉, 위탁자로부터 신탁재산에 관하여 소유권 및 명의의 이전을 받음과 동시에 그 후 위탁자에 의해서 설정된 신탁 목적에 따라서 이 신탁재산의 관리 내지 처분을 수행할 의무를 갖고 재산관리인으로서 신탁 사무를 실행하게 되는 것이다.

수탁자는 수탁능력이 있는 자만이 수탁자가 될 수 있다. 신탁은 수탁자에 대한 신임을 기본으로 하여 설정되는 것이며, 수탁자는 법률적으로 완전한 소유자로서 타인의 재산을 관리·처분하는 지위에 있다는 점에 비추어 볼 때 수탁자가 경제적 능력이 부족한 경우 수익자에게 손해가 발생할 수 있으므로 수탁자의 자격을 일정한 범위로 제한하고 있다.¹⁹⁾

이에 따라 신탁법에서는 미성년자, 금치산자(피성년후견인을 말함), 한정치산자(피한정후견인을 말함) 및 파산선고를 받은 자는 수탁자가 될 수 없도록 하고 있다(신탁법 제11조).

수탁자는 신탁재산에 대한 권리와 의무의 귀속주체로서 신탁재산의 관리, 처분 등을 하고 신탁 목적의 달성을 위하여 필요한 모든 행위를 할 권한이 있으며(신탁법 제31조), 수탁자는 선관의무(신탁법 제32조), 충실의무(제33조, 제34조, 제36조), 공평의무(제35조),分別관리의무(제37조) 등 신탁법에 규정된 법정의무뿐만 아니라 신탁행위로 정한 의무가 있다.

수탁자가 여럿인 경우 신탁재산은 수탁자들의 합유(合有)로 한다(신탁법 제50조제1항). 이 경우 수탁자 중 1인의 임무가 종료하면 신탁재산은 당연히 다른 수탁자에게 귀속되며, 신탁행위로 달리 정한 바가 없으면 신탁사무의 처리는 수탁자가 공동으로 해야 한다. 다만, 보존행위는 각자 할 수 있다(신탁법 제50조제2항 및 제3항).

수탁자가 여럿인 경우 수탁자들은 신탁사무의 처리에 관하여 제3자에게 부담

19) 법무부 발행 신탁법 110쪽

한 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있다(신탁법 제51조제1항).

수탁자가 여럿인 경우 그 중 일부가 수탁자로서의 의무를 위반하여 부담한 채무에 대하여 그 행위에 관여하지 않은 다른 수탁자는 책임이 없다. 다만, 다른 수탁자의 의무 위반행위를 저지하기 위하여 합리적인 조치를 취하지 않은 경우에는 책임이 있다(신탁법 제51조제2항).

나. 선량한 관리자의 주의의무

수탁자는 신탁의 본지에 따라 선량한 관리자의 주의로써 신탁재산을 관리 또는 처분하여야 하고, 수탁자가 관리를 적절하게 하지 못하여 신탁재산의 멸실, 감소, 기타 손해를 발생하게 한 경우 또는 신탁의 본지에 위반하여 신탁재산을 처분한 때에는 수익자 등이 그 손해배상을 청구할 수 있다(대법원 2008. 3. 27. 선고 2006다7532,7549 판결).

신탁법에서 “선량한 관리자의 주의(이하 ‘선관주의’라고 함)”란 거래상 일반적으로 평균인에게 요구되는 정도의 주의로, 그 자가 종사하는 직업, 그가 속한 사회적 지위 등에 따라서 민법(제374조, 제680조, 제681조 등)상의 일반적·객관적으로 요구되는 주의의무를 말한다.

이러한 주의의무는 민법상 위임에 있어서 수임인의 주의의무와 같은 개념으로 이해할 수 있으며, 따라서 토지신탁계약의 수탁자는 우선적으로 위탁자의 지시에 따라 사무처리를 하여야 하나, 그 지시에 따라 신탁사업을 추진하는 것이 신탁의 취지에 적합하지 않거나 경제성이 없는 것으로 판단되어 위탁자에게 불이익할 때에는 그러한 내용을 위탁자에게 알려주고 그 지시를 변경하도록 조언할 의무를 진다(대법원 2006.6.9. 선고 2004다24557 판결).

주의의무에 대하여 판례는 “토지신탁계약에서 수탁자가 경제사정의 변화 등으로 말미암아 당초의 예상과 달리 신탁사업의 수익성이 떨어져 이를 계속 수행하는 경우 손실의 발생이나 확대가 예상되자, 그 사업의 추진을 중지하고 위탁자에게 수차례 설계변경의 필요성을 설명하고 그에 대한 동의를 구하기 위하여 노력하였으나, 위탁자의 부동으로 결국 사업이 중단되게 된 경우, 수탁자가 위 신탁계약과 관련하여 수탁자로서의 주의의무를 위반한 잘못이 없다(대법원

2006.6.9. 선고 2004다24557 판결).”고 판단한 것이 있다.

다. 수탁자의 임무종료

(1) 개 설

수탁자의 임무는 “㉠수탁자가 사망한 경우, ㉡수탁자가 금치산선고 또는 한정치산선고를 받은 경우, ㉢수탁자가 파산선고를 받은 경우, ㉣법인인 수탁자가 합병 외의 사유로 해산한 경우(신탁법 제12조), ㉤신탁행위로 정한 수탁자의 임무 종료 사유가 발생하거나 수탁자가 신탁행위로 정한 특정한 자격을 상실한 경우(신탁법 제13조), ㉥수탁자의 사임(신탁법 제14조) ㉦수탁자의 해임(신탁법 제16조)에 의하여 종료된다.

(2) 수탁자의 사망, 금치산(피성년후견인), 파산선고 등의 경우

(가) 개 설

신탁법 제12조는 채무자회생 및 파산에 관한 법률의 개정에 따라 정비된 파산절차를 반영하여 수탁자의 임무종료사유를 정비하였다.

신탁행위에 의해 특정의 자격을 갖는 것을 수탁자의 요건으로 하는 경우 그 자격을 구비해야 하고 그 자격을 상실하면 임무를 종료한다(신탁법 제12조). 다만 수탁자의 임무가 종료한 경우에는 신수탁자의 선임의 사유가 된다(신탁법 제21조).

신탁은 위임과 달리 신탁재산을 중심으로 형성된 법률관계이고, 신탁재산은 수탁자와 독립되어 별개로 존재하며, 수탁자는 신탁재산을 관리하는 주체에 불과하므로, 수탁자의 임무가 종료하는 경우에도 신탁은 계속 존속한다.

신탁이 계속 유지되는 상태에서 수탁자의 임무가 종료하는 것을 ‘수탁자의 변경’ 또는 ‘수탁자의 경질’이라 하며, 수탁자가 수탁능력을 상실한 경우(신탁법 제12조), 수탁자가 자격을 상실한 경우(신탁법 제13조), 수탁자가 사임한 경우(신탁법 제14조) 및 수탁자가 해임된 경우(신탁법 제16조)가 이에 해당한다.

(나) 수탁자의 사망

수탁자가 사망한 경우(신탁법 제12조제1항 제1호) 신탁의 기초인 신임관계가 소멸하고, 이러한 신임관계에 기한 수탁자의 지위는 일신전속적인 성격을 갖고 있으므로 수탁자의 상속인에게 수탁자의 지위가 승계되지 않고 수탁자의 임무는 종료된다.

신탁재산은 수탁자의 상속인에게 명의는 상속되지만, 상속재산으로부터 독립적으로 존재하며(신탁법 제23조), 수탁자의 상속인은 신탁재산을 보관하다가 신수탁자가 선임되면 신수탁자에게 신탁사무의 인계와 동시에 신탁재산을 양도하여야 한다.

여럿의 수탁자 중 1인이 사망한 경우에는 신탁은 종료하지 않고, 신탁재산은 다른 수탁자에게 귀속되며 잔존수탁자가 신탁사무를 계속하게 된다(신탁법 제50조 제2항).²⁰⁾

3. 위탁자

가. 개 설

위탁자는 신탁행위의 당사자(계약 신탁에서는 신탁계약의 일방당사자, 유언대용신탁에서는 단독 행위인 유언의 작성자)로서 자신의 재산을 신탁행위를 통해서 신탁의 목적 설정을 행하는 자를 말한다.

위탁자가 될 수 있는 능력에 관하여는 신탁법에 특별히 규정된 것이 없으므로 민법의 일반 원칙(민법상의 권리능력, 행위능력, 유언능력, 법인의 권리능력 및 행위능력 등)에 따른다. 따라서 미성년자, 한정치산자(피한정후견인), 금치산(피성년후견인)자 등이 위탁자인 경우에는 법정대리인이 대리하거나 그의 동의를 얻어 그들이 직접 신탁을 설정할 수 있다(민법 제5조). 위탁자가 법인일 경우에는 법인은 정관 또는 목적의 범위내에서 신탁을 할 수 있으며 비법인사단인 종중이나 단체(등기선례 2-35, 1989. 3.17 등기)도 위탁자가 될 수 있다.

유언대용신탁의 위탁자의 경우에는 민법상의 유언 능력(민법 제1061조 이

20) 법무부 발행 신탁법 해설 108쪽

하)이 필요하다.

나. 위탁자의 권리

위탁자는 신탁설정단계에서는 신탁행위의 당사자로서 주도적인 역할을 담당하나, 신탁이 설정된 후에는 신탁행위에서 자신을 수탁자나 수익자로 정하지 않는 한 신탁 관계의 주된 당사자는 아니다. 그러나 위탁자는 신탁 목적 달성에 대하여 이해관계를 갖고 있는 자로서, 이를 위하여 수익자 및 신탁재산에 대한 감독권을 갖고 있다.

위탁자는 신탁에 대한 감독권자의 지위에서 수탁자 사임에 대한 동의권(신탁법 제14조 제1항), 수탁자의 해임에 대한 동의권 및 해임청구권(신탁법 제16조 제1항 및 제3항), 신수탁자의 선임에 대한 동의권 및 선임청구권(신탁법 제21조 제1항부터 제3항까지), 신탁재산의 강제집행 등에 대한 이의권(신탁법 제22조 제2항 및 제3항), 서류의 열람·복사권 및 신탁사무의 처리 및 계산에 관한 설명요구권(신탁법 제40조 제1항), 수탁자의 신탁위반행위에 대한 책임추급권(신탁법 제43조), 수탁자의 보수변경청구권(신탁법 제47조 제3항), 신탁의 변경에 대한 동의권 및 변경청구권(신탁법 제88조 제1항 및 제3항), 신탁의 합병 및 분할에 대한 승인권(신탁법 제91조 제2항 및 제95조 제2항), 신탁의 종료에 대한 동의권 및 종료명령청구권(신탁법 제99조 제1항, 제2항 및 제100조) 등의 권리를 갖고 있다. 공익권적인 권리 외에 신탁이 종료한 경우 잔여재산의 귀속권(신탁법 제101조 제2항 및 제3항)도 갖고 있다.²¹⁾

위탁자는 여러 수탁자를 공동수탁자로 할 수 있다(신탁법 제50조). 수탁자가 여럿인 경우 수탁자 1인에 대한 의사표시는 다른 수탁자에게도 효력이 있으며, 신탁행위로 다른 수탁자의 업무집행을 대리할 업무집행수탁자를 정할 수 있다(신탁법 제50조제4항 및 제5항).

위탁자의 권리에 대한 규정은 원칙적으로 임의규정에 해당하므로 신탁의 본질에 반하지 않는 한 신탁행위로 위탁자의 권리를 제한할 수 있다(신탁법 제9조 제1항). 다만, 목적신탁의 경우 위탁자는 수탁자의 감독자로서 중요한 지위에

21) 법무부 발행 신탁법 해설 92쪽

있기 때문에 위탁자의 권리를 제한하는 것은 타당하지 않은바, 강행 규정으로서 위탁자의 권리를 제한할 수 없도록 규정하였다(신탁법 제9조제2항).²²⁾

4. 수익자

가. 의 의

“수익자”란 신탁으로부터 생기는 경제적 이익의 직접적인 향수 주체가 되는 자를 말한다. 따라서 수익자는 수탁자와 함께 신탁 관계상 빼놓을 수 없는 구성 요소이며 공익 신탁을 제외하면 원칙적으로 수익자가 존재하지 않는 신탁은 인정받지 못한다.

신탁행위에 의하여 수익자로 지정된 자는 신탁이익의 향수를 승낙한 것으로 추정하여 신탁이익을 향수하며, 수익권을 포기할 수도 있다(신탁법 제57조 제1항 본문).

나. 수익자의 자격 및 요건

신탁법 상에서는 특별한 자격이나 능력에 제한은 없으므로 민법상의 권리능력을 갖는 자는 모두 수익자가 된다고 볼 수 있다. 다만 권리능력이 없는 사단을 수익자로 지정할 수 있는가에 대해서는 문제가 없지 않으나 지정하여도 무방하다는 것이 일본의 통설이다.²³⁾

수익자는 신탁행위 당시에 현존하여야 하는 것은 아니고 효과의 귀속 시에 현존하면 족하므로 태아(민법 제1000조 제3항²⁴⁾)를 수익자로 하거나 장래 설립될 법인을 수익자로 하는 신탁도 할 수 있다. 그러나 수익자를 지정하거나 또는 확정할 수 있을 정도가 되어야 하는 것은 신탁행위의 요건에 해당한다.

유언신탁의 경우 유언자가 사망하기 전에 지정된 수익자가 사망한 경우에는 일반 유증의 경우와 마찬가지로 민법(제1089조²⁵⁾)이 적용되어 그 효력이 없다

22) 법무부 발행 신탁법 해설 93쪽

23) 홍유석 신탁법 p163, 법문사. 송본승, 전게서, p.55.

24) 제1000조 【상속의 순위】 ③태아는 상속순위에 관하여는 이미 출생한 것으로 본다.

25) 제1089조 【유증효력발생전의 수증자의 사망】 ①유증은 유언자의 사망전에 수증자

고 보아야 한다.

다. 수익자의 권리

(1) 의 의

“수익권”이란 수익자가 신탁재산으로부터 얻는 이익과 수탁자에 대하여 가지는 각종의 권리를 말한다(신탁법 제56조).

수익자로 지정된 자는 신탁이익의 향수를 승낙한 것으로 추정하여 신탁이익을 누리므로, 수익의 의사표시를 하여야 비로소 권리가 발생하는 경우(민법 제539조 제2항²⁶⁾)와는 달리 신탁법 상에서의 수익자는 수익의 의사표시를 하지 않아도 당연히 신탁에 의한 이익을 받는다(신탁법 제56조 제1항). 그러나 수익권 취득을 원하지 않을 경우에는 수익권을 포기 할 수도 있다(신탁법 제57조).

수익자는 단독으로 언제든지 수탁자를 해임 및 해임청구를 할 수 있는 권리(신탁법 제16조 제1, 3항), 신탁재산에 대한 강제집행 등에 대하여 이의를 제기할 수 있는 권리(신탁법 제22조 제2, 3항), 수탁자나 신탁재산관리인에게 신탁사무의 처리와 계산에 관한 장부 및 그 밖의 서류의 열람 또는 복사를 청구하거나 신탁사무의 처리와 계산에 관하여 설명을 요구할 수 있는 권리(신탁법 제40조 제1항), 수탁자가 그 의무를 위반하여 신탁재산에 손해가 생긴 경우 신탁재산의 원상회복을 청구할 수 있고, 이익반환청구를 할 수 있는 권리(신탁법 제43조), 수익권의 양도(신탁법 제64조) 및 수익권을 질권의 목적으로 할 수도 있는 권리(신탁법 제66조), 상대방이나 전득자(轉得者)가 그 법률행위 당시 수탁자의 신탁목적의 위반 사실을 알았거나 중대한 과실로 알지 못하였을 때에는 그 법률행위를 취소할 수 있는 권리(신탁법 제75조), 수탁자가 법령 또는 신탁행위로 정한 사항을 위반하거나 위반할 우려가 있고 해당 행위로 신탁재산에 회복할

가 사망한 때에는 그 효력이 생기지 아니한다. ②정지조건있는 유증은 수증자가 그 조건성취전에 사망한 때에는 그 효력이 생기지 아니한다.

26) 제539조 【제3자를 위한 계약】 ①계약에 의하여 당사자일방이 제3자에게 이행할 것을 약정한 때에는 그 제3자는 채무자에게 직접 그 이행을 청구할 수 있다.

②전항의 경우에 제3자의 권리는 그 제3자가 채무자에 대하여 계약의 이익을 받을 의사를 표시한 때에 생긴다.

수 없는 손해가 발생할 우려가 있는 경우 수익자는 그 수탁자에게 그 행위를 유지(留止)할 것을 청구할 수 있는 권리 등이 있다(신탁법 제77조).

(2) 수익자가 다수인 경우 의사결정 방법

수익자가 여럿인 신탁에서 수익자의 의사는 수익자 전원의 동의로 결정한다. 다만, 신탁법 제61조 각 호의 권리는 각 수익자가 개별적으로 행사할 수 있다(신탁법 제71조제1항). 다수의 수익자가 수익자집회를 두기로 정한 경우, 수익자집회의 결정에 따른다. 수익자집회는 필요가 있을 때 수시로 개최할 수 있으며, 수탁자가 소집한다(신탁법 제72조제1항 및 제2항).

수익자는 수탁자에게 수익자집회의 목적사항과 소집이유를 적은 서면 또는 전자문서로 수익자집회의 소집을 청구할 수 있으며, 청구를 받은 수탁자가 지체 없이 수익자집회의 소집절차를 밟지 않는 경우 수익자집회의 소집을 청구한 수익자는 법원의 허가를 받아 수익자집회를 소집할 수 있다(신탁법 제72조제3항 및 제4항).

수익자집회를 소집하는 자(이하 “소집자”라 함)는 집회일 2주 전에 알고 있는 수익자 및 수탁자에게 서면이나 전자문서(수익자의 경우 전자문서로 통지를 받는 것에 동의한 자만 해당함)로 회의의 일시·장소 및 목적사항을 통지해야 한다(신탁법 제72조제5항).

수익자는 수익자집회에서 다음의 구분에 따른 의결권을 갖는다(신탁법 제73조제1항).

가) 각 수익권의 내용이 동일한 경우 : 수익권의 수

나) 각 수익권의 내용이 동일하지 않은 경우 : 수익자집회의 소집이 결정된 때의 수익권 가액

(3) 의결권 행사방법

수익자는 수익자집회에 출석하지 않고 서면이나 전자문서(소집자가 전자문서로 행사하는 것을 승낙한 경우만 해당함)로 의결권을 행사할 수 있다(신탁법 제73조제3항 전단). 수익자집회의 결의는 행사할 수 있는 의결권의 과반수에 해

당하는 수익자가 출석하고 출석한 수익자의 의결권의 과반수로써 하여야 한다(신탁법 제74조제1항).

수익자가 둘 이상의 의결권을 가지고 있을 때에는 이를 통일하지 않고 행사할 수 있다. 이 경우 수익자집회일 3일 전에 소집자에게 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다(신탁법 제73조제4항).

의결권을 통일하지 않고 행사하는 수익자가 타인을 위하여 수익권을 가지고 있는 경우가 아니면 소집자는 수익자의 의결권 불통일행사를 거부할 수 있다(신탁법 제73조제5항).

수탁자는 수익자집회에 출석하거나 서면으로 의견을 진술할 수 있고, 수익자집회는 필요하다고 인정하는 경우 수익자집회의 결의로 수탁자에게 출석을 요구할 수 있다(신탁법 제73조제7항).

5. 신탁회사의 신탁의 종류

가. 서 설

신탁회사에서 운용하는 신탁의 종류로는 영업신탁의 방법으로 정하고 있는 “토지(개발)신탁, 관리신탁, 처분신탁, 담보신탁, 분양관리신탁, 국공유지신탁” 등이 있다. 세분하면 토지신탁에는 “분양형 토지신탁, 임대형 토지신탁”이 있으며, 관리신탁에는 “갑종 관리신탁, 을종 관리신탁”이 있다.

유언대용신탁을 통해 부동산을 신탁하면 신탁회사는 보통 부동산관리신탁계약을 권유하는데 현재 관리신탁은 다음과 같이 신탁회사에서 “갑종” 관리신탁과 “을종” 관리신탁으로 구분하여 운영되고 있다.

(1) 갑종 관리신탁

갑종 관리신탁을 물건관리신탁이라 한다. 따라서 일반적으로 행하여지는 것이 빌딩의 임대 및 관리이다.

신탁회사는 수탁받은 부동산에 대하여 임대차관리, 시설 및 기술관리, 세무관리, 법무관리, 금전의 운용 등을 수행하여 이로부터 발생하는 신탁수익을 수익자에게 교부하게 된다.

(2) 을종 관리신탁

“을종 관리신탁”이란 부동산소유자로부터 신탁계약을 통해 부동산소유권을 이전받아 그 부동산의 소유권만을 관리하는 신탁이다. 따라서 수탁자는 별도의 부동산관리업무는 수행하지 않고 신탁된 부동산에 대한 등기부상 “소유권”만 관리·보존하므로 을종 관리신탁을 명의 관리신탁이라고도 한다.

을종관리신탁은 일정기간 동안 부동산소유권을 타인이 관리해줄 필요가 있을 때(장기간 외국체류 등), 신탁기간 동안 소유권을 보호하는 기능이 있으므로 소유권보호가 필요할 경우, 부동산에 관련된 분쟁이 타결될 때까지는 재산권이 임의처분 되지 않도록 보호할 필요가 있는 경우(공사 중인 건물의 분쟁, 상속자간에 재산분쟁 등), 신병 등의 사유로 어린 자녀에게 장래의 유언 집행을 원할 때 등에 이용 할 수 있다.

이러한 을종 관리신탁은 그 신탁부동산에 관한 담보권을 설정하고자 하는 채무자 입장에서는 신탁부동산을 신탁회사 소유명의로 한 후 담보권을 설정하게 되면 취득세 등 세제상의 혜택을 보는 경제적 이익이 있을 뿐만 아니라, 부동산 신탁을 원인으로 하여 수탁자 앞으로 소유권이전등기를 마치게 되면 위탁자와의 내부관계에 있어서 소유권이 위탁자에게 유보되어 있는 것이 아니라 대내외적으로 소유권이 수탁자에게 완전히 이전되는 효과가 있는 것임을 활용하여 등기명의를 공신력 있는 신탁회사(수탁자)로 이전해 둔 다음, 당해 부동산의 이용과 관리에 있어서 초래될지도 모를 불확실성(예컨대 신탁자의 처분행위, 신탁자에 대한 다른 채권자가 당해 부동산에 대한 예상치 못한 가압류, 가처분 등의 처분제한행위, 강제집행행위의 발생 위험성, 신탁자의 파산 등)을 해소시켜 관계되는 이해관계인들이 안심하고 부동산을 둘러싼 각종의 신규투자 등 거래를 원활하게 해 줄 수 있는 신탁상품이다.

나. 신탁의 계약

(1) 개 설

신탁에서의 계약은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제109조에서 정하는 사항을 기재 한 서면에 위탁자와 신탁회사의 대표자가 기명날인 또는 서명하고

신탁회사가 위탁자에 대하여 신탁증서 또는 수익증권을 교부함으로써 계약이 성립한다.

신탁법 상의 신탁계약의 법적 성격에 관하여 대법원은 “일반적으로 토지소유자가 부동산신탁회사에게 토지를 신탁하고 부동산신탁회사가 수탁자로서 신탁된 토지상에 건물을 신축하거나 택지를 조성하는 등 적절한 개발행위를 한 후 토지 및 지상건물을 일체로 분양 또는 임대하여 그 수입에서 신탁회사의 투입비용을 회수하고 수익자에게 수익을 교부하는 취지의 계약은 이를 신탁법 상의 신탁계약으로 볼 것이고, 달리 특별한 약정이 없는 한 토지소유자와 부동산신탁회사 사이의 동업계약으로 볼 것은 아니다(대법원 2006.6.9. 선고 2004다24557 판결).”고 판시 한 것이 있다.

계약에 의한 신탁의 경우 특별한 방식을 규정하고 있지 않으므로 민법상 일반 원칙이 적용된다.

(2) 계약서류의 기재사항

신탁업자는 위탁자와 신탁계약을 체결하는 경우 위탁자에게 교부하는 계약서류에 다음 각 호의 사항을 기재하여야 한다(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제109조). 아래내용 중 대부분의 내용은 영업신탁의 회사가 신탁원부로 공시하는 사항이다.

1. 위탁자, 수익자 및 신탁업자의 성명 또는 명칭
2. 수익자의 지정 및 변경에 관한 사항
3. 신탁재산의 종류·수량과 가격
4. 신탁의 목적
5. 계약기간
6. 신탁재산의 운용에 의하여 취득할 재산을 특정한 경우에는 그 내용
7. 손실의 보전 또는 이익의 보장을 하는 경우 그 보전·보장 비율 등에 관한 사항
8. 신탁업자가 받을 보수에 관한 사항
9. 신탁계약의 해지에 관한 사항

10. 그 밖에 수익자 보호 또는 건전한 거래질서를 위하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

여기서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 ㉠수익자가 확정되지 아니한 경우에는 수익자가 될 자의 범위·자격, 그 밖에 수익자를 확정하기 위하여 필요한 사항, ㉡수익자가 신탁의 이익을 받을 의사를 표시할 것을 요건으로 하는 경우에는 그 내용, ㉢ 신탁법 제3조제1항에 따른 등기·등록 또는 같은 조 제2항에 따른 신탁재산의 표시와 기재에 관한 사항, ㉣ 수익자에게 교부할 신탁재산의 종류 및 교부방법·시기, ㉤ 신탁재산의 관리에 필요한 공과금·수선비, 그 밖의 비용에 관한 사항, ㉥ 신탁계약 종료 시의 최종계산에 관한 사항, ㉦ 그 밖에 건전한 거래질서를 유지하기 위하여 필요한 사항으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 사항을 말한다(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제110조).

다. 신탁의 공시(신탁등기)

신탁의 대표적인 방식은 재산권을 수탁자에게 이전하는 것이다. 이 방식으로 신탁을 할 때에는 권리이전등기를 함과 동시에 신탁재산이라는 뜻의 등기 즉, 신탁등기를 함으로서 설정한다.

신탁법은 제4조에서 신탁의 대항요건으로 “등기 또는 등록하여야 할 재산권에 관하여는 신탁은 그 등기 또는 등록을 함으로써 제3자에게 대항할 수 있다.”고 규정하고 있다.

부동산신탁의 공시는 신탁을 등기원인으로 하는 부동산소유권이전등기(신탁법 제2조)외에 신탁재산임을 표시하는 신탁내용을 신탁원부에 기재함으로써 공시한다. 신탁법 제4조가 신탁의 공시방법을 규정한 것은 이처럼 신탁재산에는 그 관리와 처분에 대하여 제한의 규정을 두고 있기 때문에 이 경우에 선의의 제3자가 신탁재산임을 알지 못하고 거래하였을 때에는 예상하지 못한 손해가 발생할 수가 있어 그 손해를 미연에 방지하기 위함에 있다.

6. 등기신청절차

가. 신청정보

71면 이하 참조

나. 첨부정보

76면 이하 참조

다. 취득세, 등록면허세, 수수료 등

(1) 신탁등기의 취득세 등

신탁을 원인으로 한 소유권이전등기와 신탁의 등기는 동시에 신청하여야 하나 이들은 각 별개의 등기이므로, 신탁을 원인으로 한 소유권이전등기에 대하여는 지방세법 제9조제3항제1호에 따라 취득세를 납부할 필요가 없지만, 신탁등기에 대하여는 지방세법 제28조제1항제1호 마목에 따른 등록면허세를 납부하여야 한다(등기예규 제1744호).

신탁(신탁법에 따른 신탁으로서 신탁등기가 병행되는 것만 해당한다)으로 인한 신탁재산의 취득으로서 ㉠위탁자로부터 수탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우 ㉡신탁의 종료로 인하여 수탁자로부터 위탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우 ㉢수탁자가 변경되어 신수탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우에는 취득세를 부과하지 아니한다. 다만, 신탁재산의 취득 중 주택조합 등과 조합원 간의 부동산 취득 및 주택조합 등의 비조합원용 부동산 취득은 제외한다(지방세법 제9조 제3항).

(2) 등록면허세

(가) 소유권이전의 경우

신탁을 원인으로 한 소유권이전등기의 경우 등록면허세를 면제한다(등기예규 제1744호).

(나) 신탁등기의 경우

신탁을 원인으로 한 소유권이전등기와 신탁의 등기는 동시에 신청하여야 하나 이들은 각 별개의 등기이다. 따라서 신탁등기에 대하여는 지방세법 제28조제1항제1호마목에 따라 6,000원의 등록면허세를 납부하여야 하고(등기예규 제1744호), 지방교육세로는 그 100분의20에 해당하는 1,200원을 납부한다.

(3) 신청수수료

가) 소유권이전등기와 동시에 신탁등기를 하는 경우 : 소유권이전등기의 신청수수료 이외에 신탁등기의 신청수수료를 별도로 납부하여야 한다(등기예규 제1861호, 시행 2025.08.05.).

[별표] 부동산신탁등기수수료(개정 2025.8.5. 등기예규 제1861호)

등 기 목 적 등		수수료	
		서면방문신청	전자표준 신청
소유권이전등기		18,000원	15,000원
신탁등기	가. 신탁등기	8,000원	6,000원
	나. 신탁등기의 변경, 말소등기 등 신탁관련 기타 등기	4,000원	3,000원

나) 신탁등기(신탁등기의 말소등기)와 그와 관련된 권리의 이전 등의 등기는 정확한 공시를 위하여 동시·일괄의 신청방법을 취하고 있을 뿐 신탁법 제4조, 민법 제186조에 의한 별개의 등기신청이므로, 당사자 간 다른 특별한 약정이 없는 한 신탁등기, 신탁등기의 말소·변경등기의 원칙적인 등기신청수수료의 납부의무자는 등기신청인인 수탁자이다(부동산등기선례 제202509-2호, 2025. 9. 11. 부동산등기과-3076 질의회답).

다) 전자신청의 경우(이품등기 포함) 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 전자화폐)으로 납부하여야 한다. 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.

라) 등기신청수수료의 납부의무자 : 등기신청수수료는 등기신청인이 이를 납

부하여야 하되, 등기권리자와 등기의무자의 공동신청에 의하는 경우에는 등기권리자가 이를 납부하여야 한다(등기예규 제1861호, 시행 2025.08.05.).

마) 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서(촉탁서를 포함한다. 이하 같다)로써 하는 경우 : 이 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다.

(예시) : ① 하나의 신청서로써 1필지의 토지 및 그 지상의 1개의 건물에 관한 매매를 등기원인으로 하는 소유권이전등기를 신청하는 경우: 1만8천원 (소유권이전등기신청수수료) $\times$ 2(부동산 개수) = 3만6천원

② 하나의 신청서로써 1필지의 토지 및 그 지상의 1개의 건물에 관한 상속을 등기원인으로 하는 소유권이전등기 또는 근저당권이전등기를 신청하는 경우: 2만원(이전등기신청수수료) $\times$ 2(부동산 개수) = 4만원

③ 하나의 촉탁서로써 3개의 부동산에 관한 가압류촉탁을 하는 경우: 4천원(가압류촉탁수수료) $\times$ 3(부동산 개수) = 1만2천원(등기신청수수료 징수에 관한 등기예규 제1861호, 시행 2025.08.05)

바) 전자신청 등에 의한 등기신청수수료의 특례 : 부동산등기를 전자신청 하는 경우 1만8천원에 해당하는 등기신청수수료는 1만원, 8천원에 해당하는 등기신청수수료는 4천원, 4천원에 해당하는 등기신청수수료는 1천원을 각각 납부하여야 하고, 전자표준양식에 의하여 신청하는 경우 2만원에 해당하는 등기신청수수료는 1만7천원, 1만8천원에 해당하는 등기신청수수료는 1만5천원, 8천원에 해당하는 등기신청수수료는 6천원, 4천원에 해당하는 등기신청수수료는 3천원을 각각 납부하여야 한다(등기신청수수료 징수에 관한 등기예규 제1861호, 시행 2025.08.05).

(4) 국민주택채권

취득세 및 등록면허세가 면제되는 경우라 하더라도 국민주택채권은 주택도시금융법 및 같은 법 시행령 등의 규정에 의하여 그 매입의무가 면제되지 않는 한 매입하여야 한다(등기예규 제1744호.7.).

한편 신탁 또는 신탁종료에 따라 수탁자 또는 위탁자에게 소유권이전등기를 하는 경우에는 국민주택채권을 매입하지 아니한다(주택도시금융법 시행령 별표 1 제8조 제1항 관련).

(5) 신탁계약서에 첨부하는 인지세

신탁을 원인으로 하는 소유권이전등기신청서에 첨부하는 신탁계약서는 대가성 있는 소유권이전에 관한 증서로 볼 수 없으므로 인지세법에서 정하는 인지세 첨부할 필요가 없다(등기선례 7-553. 2004. 8. 23. 부등 3402-417 질의회답).

(6) 농어촌특별세

신탁으로 인한 소유권이전은 지방세법과 지방세특례제한법의 규정에 의한 형식적인 소유권의 취득·등기에 해당하므로 비과세 한다(농어촌특별세법 제4조 제8호와 동시행령 제4조 제3항).

(7) 상속세

상속세 및 증여세법에 따르면, 신탁법 제59조에 따른 유언대용신탁과 신탁법 제60조에 따른 수익자연속신탁은 상속에 포함된다고 규정하고 있으므로, 유언대용신탁과 수익자연속신탁은 상속에 해당한다(상속세 및 증여세법 제2조제1호라목 및 마목). 또한 유언대용신탁 및 수익자연속신탁에 의하여 신탁의 수익권을 취득한 자는 수유자에 해당하므로, 수익자 각자가 받았거나 받을 재산을 기준으로 상속세 및 증여세법 시행령 제3조에서 정하는 비율에 따라 계산할 금액을 상속세로 납부해야 한다(상속세 및 증여세법 제2조제5호다목 및 제3조의2제1항).

라. 등기신청서

[서식] 소유권이전 및 신탁 등기신청(상속목적, 신탁회사에 신탁)

소유권이전 및 신탁 등기신청				
접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			
부동산의 표시				
1. 서울특별시 서초구 서초동 100-1 대 23241.2㎡ 2. 동 소 101-2 대 35748.2㎡ [등록문서번호 : 25368456번] 이 상				
등기원인과 그 연 월 일		20〇〇년 〇월 〇일 신탁		
등 기 의 목 적		소유권 이전 및 신탁		
구 분	성 명 (상호명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소재지)	지 분
등 기 의무자	김 위 탁	00000 - 0000	서울시 서초구 서초로 111-22	
등 기 권리자	한국〇〇신탁 주식회사 대표이사 유장수	00000 - 0000	서울시 서초구 방배로 211-322	

시가표준액 및 국민주택채권매입금액			
부동산 표시	부동산별 시가표준액	부동산별 국민주택채권매입금액	
1. 토 지	금 원	금 원	
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액		채권 매입면제(주택도시금융법 시행령 별 표1 제8조 제2항 관련 부표)	
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호			
취득세(등록면허세) 금 6,000원		지방교육세 금 1,200원	
		농어촌특별세 금 원	
세 액 합 계		금 7,200원	
등 기 신 청 수 수 료		금 30,000원(이품의 경우) ²⁷⁾	
		은행수납번호 :	
등기의무자의 등기필 정보			
부동산 고유번호	1102-2006-002095		
성명(명칭)	일련번호	비밀번호	
	Q77C-LO7I-35J5	40-4636	
첨 부 서 면			
1. 검인신탁계약서	1통	1. 가족관계증명서	1통
1. 인감증명서(전자본인서명확인서)	1통	1. 기본증명서	1통
1. 토지대장	1통	1. 신탁원부	1통
1. 주민등록등본	1통	1. 취득세(등록세) 영수필확인서	1통
1. 법인등기부등본	1통	1. 위 임 장	1통
20〇〇년 〇월 〇일			
위 신청인		㉠ (전 화:)	
(또는) 위 대리인 법무사 김 법 무		㉠ (전 화:)	
서울 서초구 서초로 223-66			
서울중앙 지방법원 서초 등기소 귀 중			
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명 휴대전화번호:)		
- 신청서 작성요령 -			
1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.			
2. 신청인관등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.			

27) 부동산이 2건임

- 이 사례는 신탁회사와 상속을 목적으로 계약하고 소유권이전 및 신탁등기를 하는 사례이다.

※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 대장등본에 등록된 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재한다. 건물의 경우에는 도로명주소를 기재하여야 하고, 토지는 종전 지번 방식의 주소를 그대로 쓴다.
- 등기원인과 그 연월일란 : 등기원인은 “신탁”으로, 연월일은 신탁계약서상 계약일을 기재한다.
- 등기의 목적란 : 신탁으로 인한 소유권이전등기와 신탁등기를 동일신청서로 신청하므로 “소유권이전 및 신탁”으로 기재한다.
- 등기의무자란 : 위탁자의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 등기부상 소유자 표시와 일치하여야 한다. 위탁자가 법인인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호를 기재한다.
- 등기권리자란 : 수탁자를 기재하는 란으로, 그 기재방법은 등기의무자란과 같다.

※ 첨부정보의 제공

- 첨부문서(등기원인증서)는 전자적으로 작성하고 이를 PDF 파일로 변환한다.
- 자격자대리인의 전자신청 시 스캔제출 허용 범위 : 등기신청의 진정성을 위하여 전자신청의 모든 첨부정보는 작성명의인의 인증서정보를 첨부하되, 예외적으로 부동산등기 전자신청 절차 등에 관한 업무처리지침(이하 예규) 제8조에서 정하는 첨부정보인 경우 자격자대리인은 원본을 교부받아 이를 확인하고 원본과 상위 없다는 취지의 부가정보와 자격자대리인의 개인인증서를 덧붙여 송신하는 것으로 갈음할 수 있다. 따라서 법원행정처장이 지정하는

금융기관이 근저당권자로서 근저당권설정등기를 전자신청하는 경우 근저당권설정계약서만 제8조의 예외가 인정되므로 그 외의 첨부정보(위임장, 국민주택채권면제확인서, 공장증명서, 기계·기구목록 등)는 위 예규 제6조에 따라 작성자의 인증서정보(법인인 경우 전자증명서정보)를 함께 제공하여야 한다(부동산등기선례 제202507-3호, 2025. 7. 30. 부동산등기과-2565 질의회답).

- 신탁등기를 신청하는 경우에는 부동산등기법 제81조제1항 각 호의 사항을 신탁원부 작성을 위한 정보로서 제공하여야 한다. 여러 개의 부동산에 관하여 1건의 신청정보로 일괄하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 각 부동산별로 신탁원부 작성을 위한 정보를 제공하여야 한다.
- 지방세 납세증명서의 제공 : 신탁법 제3조제1항제1호(위탁자와 수탁자 간의 계약) 및 제2호(위탁자의 유언)에 따라 신탁을 원인으로 소유권이전등기 및 신탁등기를 신청하는 경우와 신탁법 제3조제5항(수탁자가 타인에게 신탁재산에 대하여 설정하는 신탁)에 따라 재신탁을 원인으로 소유권이전등기 및 신탁등기를 신청하는 경우에는 지방세징수법 제5조제1항제4호에 따라 지방세 납세증명서를 첨부정보로서 제공하여야 한다. 다만, 등기원인을 증명하는 정보로서 확정판결, 그 밖에 이에 준하는 집행권원(집행권원)을 제공하는 경우에는 지방세 납세증명서를 제공할 필요가 없다(등기예규 제1799호제1조다목(8)).
- 토지거래허가증 : 국토이용관리법 제21조의 3 제1항의 규정에 의하면 토지거래허가대상을 허가구역안에 있는 토지에 대하여 대가를 받고 소유권 등의 권리를 이전 또는 설정하는 경우로 정하고 있는바, 신탁법에 의한 신탁계약은 대가가 수반되는 계약이라고 볼 수 없으므로 토지거래허가구역내 토지에 대하여 신탁을 원인으로 하여 소유권이전등기신청을 하는 경우 토지거래허가증을 첨부할 필요는 없다(등기선례 제4-609호, 1996. 5. 6. 등기 3402-333 질의회답). (선례변경)
- 신탁계약서 : 등기원인을 증명하는 정보로서 첨부정보로 제공하여야 하며, 그 등기원인을 증명하는 정보에는 검인을 받아야 한다(등기예규 제1799호). 인지세법이 정하는 인지는 붙이지 아니한다.
- 여러 개의 부동산에 관하여 하나의 신청서에 의하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 매 부동산마다 별개의 신탁원부 작성을 위한 정보를 제공하여야 한다

(등기예규 제1799호).

- 등기필정보를 분실 또는 멸실한 경우나 등기필증을 보유한 자가 전자신청을 원하는 경우에는 전자확인서면제도를 이용하여야 한다.
- 등기필증이 등기필정보로 대체된 현행 제도 아래에서는 등기원인을 증명하는 서면을 가지고 등기필증을 작성할 필요가 없고 등기필증 작성을 위한 신청서 부분도 제출할 필요가 없다.
- 신탁원부 : 매 부동산마다 별개의 신탁원부를 제출하여야 한다. 신탁원부는 인터넷등기소 영구보존문서 등록에서 신탁원부를 전자문서로 변환한 후 신청인 또는 대리인의 전자서명을 부여하여 등록하고, 부여된 등록문서번호를 신청서의 부동산의 표시란에 기재(예 : [등록문서번호 : 100번])하는 방법으로 제출한다. 단, 자연인 또는 법인 아닌 사단이나 재단이 등기신청을 직접 또는 자격자대리인이 아닌 사람에게 위임하여 하는 경우에는 신청인 또는 대리인이 기명날인이나 서명을 한 신탁원부를 서면으로 제출할 수 있다.
- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부을 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 신청인이 법인인 경우에는 그 대표자의 자격을 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부동산등기규칙 제46조 제1항 제4호).
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 인감증명서나 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증 : 방문신청의 경우 등기의무자의 인감증명서(발행일로부터 3월 이내)를 첨부하거나, 인감증명을 갈음하여 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따라 발급된 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증을 첨부할 수 있다. 본인서명사실확인서의 발급기관은 동사무소(면사무소)이므로 직접 방문하여 신청하여야 한다(본인서명사실 확인 등에 관한 법률 제5조제1항).

- 제3자의 동의, 허가 또는 승낙을 증명하는 서면, 즉 부동산이 농지인 경우에는 농지취득자격증명(시, 읍, 면사무소 발급), 토지거래허가구역인 경우에는 토지거래허가증(시, 군, 구청 발급) 등을 첨부하여야 한다.
- 농지취득자격증명서 : 농지법 제34조 제2항에 따른 농지전용협의를 완료한 농지를 취득한 사업시행자가 신탁을 원인으로 하여 신탁회사 명의로 소유권을 이전하는 경우, 소유권이전등기신청서에 농지법 제8조 제1항에 따라 농지전용협의 완료를 증명하는 서면을 첨부하면 충분하고 농지취득자격증명서를 첨부할 필요가 없다(등기선례 제201304-5호, 2013. 04. 30. 부동산등기과-974 질의회답).

※ 취득세 · 등록면허세 · 신청수수료 · 국민주택채권 · 인지세 등

- 112면 참조

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[첨부서면] 위임장

위 임 장	
부 동 산 의 표 시	1. 서울특별시 서초구 서초동 100-1 대 23241.2㎡ 2. 동 소 101-2 대 35748.2㎡ [등록문서번호 : 25368456번] 이 상
등기원인과 그 연월일	20〇〇년 〇월 〇일 신탁
등 기 의 목 적	소유권 이전 및 신탁
위 임 인	대 리 인
등기의무자 김위탁 (인) 서울시 서초구 서초로 111-22 등기권리자 한국〇〇신탁 주식회사 서울시 서초구 방배로 211-32 대표이사 유장수 (인) 서울 서초구 서초로 234	법무사 김 법 무 서울 서초구 서초로 456 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위임한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 20〇〇년 0 월 0 일

주) 법인이 인감증명을 첨부하여야 할 때에는 등기소의 증명을 얻은 그 대표자의 인감을, 비법인 사단이나 재단인 경우에는 대표자(관리인)의 개인인감을 각 날인한다.

[첨부서면] 유언대용신탁계약서(상속목적, 신탁회사와 계약)

신탁원부

신탁원부 제 호

위탁자

김 위 탁

수탁자

한국〇〇신탁 주식회사

제
호

신청대리인

법무사 김법무 서울시 서초구 서초로 456

신청서접수	20〇〇년 〇월 〇일
	제 호

1.	위탁자의 성명, 주소	김위탁(000000-00000000) 서울시 서초구 서초로 111-22	
2.	수탁자의 성명, 주소	한국○○신탁 주식회사 (00000-00000000) 서울시 서초구 방배로 211-322	
3.	수익자의 성명, 주소	원수익자 (생전수익자)	위탁자와 같음
		수익자 1 (사후수익자)	김수익(000000-00000000) 서울시 서초구 서초로 555-100
		수익자 2 (사후수익자)	김수정(000000-00000000) 서울시 서초구 서초로 555-110
		수익자 3 (사후수익자)	김수남(000000-00000000) 서울시 서초구 서초로 555-120
4.	신탁조항	별첨 유언대용신탁계약서와 같음	
5.	부동산의 표시	1. 서울특별시 서초구 서초동 100-1 대 23241.2㎡ 2. 동 소 101-2 대 35748.2㎡ 이 상	

유언대용신탁계약서

검인

접수번호:

부동산등기특별조치법
제3조 규정에 따라 검인
함

...

○시장

위탁자 : 김 위 탁(000000-00000000)

수탁자 : 한국○○신탁 주식회사 (00000-00000000)

원수익자 : 김 위 탁(위탁자와 같음)(생전수익자)

수익자 : 1. 김 수 익(사후수익자)

2. 김 수 정(사후수익자)

3. 김 수 남(사후수익자)

검인신청인 : 법무사 ○○○

서울시 서초구 서초로 111-222

전화 000-0000 팩스 000-0000

유언대용신탁 계약서

위탁자(이하“갑”이라 함)와 수탁자 한국○○신탁주식회사(이하“을”이라 한다)는 다음과 같이 유언대용신탁 계약을 체결한다.

제1조(신탁의 목적) 이 신탁계약은 수탁자가 신탁부동산의 소유권 보존, 임대차, 유지보수 기타 신탁부동산에 대하여 일체의 관리를 담당하고, 위탁자가 살아 있는 동안은 이 신탁재산에서 수익금을 지급받아 노후설계 자금으로 하고, 위탁자가 사망한 뒤에는 위탁자의 의사를 보다 적극적으로 반영하여 이 신탁재산을 상속받을 자를 위하여 그 사무처리를 함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 본 계약에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "위탁자"란 신탁을 설정하는 자를 말한다.
2. "수탁자"란 신탁재산을 인수하는 자를 말한다.
3. "원수익자"란 갑이 사망하기 전까지 신탁재산의 수익권을 갖는 수익자를 말한다. 다만, 별도의 약정이 있는 경우를 제외하고는 본 계약에서 갑을 원수익자로 본다.
4. "수익자"란 "원수익자"가 사망 후 신탁재산의 수익권을 취득하는 자를 말한다. 다만, 수익자는 별도의 약정이 있는 경우를 제외하고는 원수익자가 사망할 때까지 본 계약의 수익권을 취득하지 못한다.
5. "연속수익자"라 함은 수익자의 사망에 의하여 차례로 신탁재산의 수익권을 취득하도록 지정받은 자를 말한다. 다만, 별도의 약정이 있는 경우를 제외하고는 원수익자가 사망할 때까지 본 계약의 수익권을 취득하지 못한다.
6. "사망통지인"이라 함은 <별지2>의 '사망통지인 확약서'를 제출한 자로서 수익자의 사망사실 등을 회사에게 통지하는 자를 말한다(사망통지서 628면 참조)

제3조(신탁재산의 범위) 신탁재산은 다음 각 호의 재산을 말한다.

1. 신탁부동산 및 신탁금전
2. 토지등소유자 이외의 자로부터 취득한 토지 또는 건축물
3. 신탁재산의 분양대금(계약금, 중도금 및 잔금을 모두 포함한다) 및 그 반환채무
4. 신탁재산의 물상대위로 취득한 재산
5. 신탁재산의 임대차 보증금 및 그 반환채무, 임대료
6. 제11조에 따른 차입금
7. 도시정비법 제89조의 청산금 및 제93조의 부과금
8. 제1호부터 제7호까지에 해당하는 금전의 운용수익
9. 제1호부터 제8호까지에 해당하는 재산으로 취득한 재산
10. 그 밖의 신탁사무 처리에 따라 발생한 채권 및 채무

제3조(소유권이전 및 신탁등기)①위탁자는 신탁의 목적을 달성하기 위하여 별지목록기재의 부동산(이하 신탁재산이라 한다)을 신탁하고 수탁자는 이를 인수한다.

②위탁자와 수탁자는 이 계약 체결과 동시에 신탁부동산에 대하여 소유권이전 및 신탁등기를 이행하기로 한다.

③소유권이전 및 신탁등기비용은 위탁자가 부담하기로 한다.

제4조(신탁기간) 이 신탁재산의 신탁기간은 신탁등기일로부터 위탁자가 사망 후 3개월이 되는 날까지로 한다.

제5조(수익자의 지정 및 변경)이 신탁재산의 수익자는 다음과 같다.

수익자	수익자 내용		위탁자와의 관계
원 수익자 (생전수익자)	성 명	김 위 탁	위탁자 본인
	주민등록번호	000000-000000	
	주 소	서울시 서초구 서초로 100길 20	
	연락처	000-0000-0000	

수익자1 (사후수익자)	성명	김수익	위탁자의 장남 또는 위탁자의 처
	주민등록번호	000000-000000	
	주소	서울시 서초구 서초로 200길 20	
	연락처	000-0000-0000	
수익자2 (사후수익자)	성명	김수정	위탁자의 딸
	주민등록번호	000000-000000	
	주소	서울시 서초구 서초로 200길 20	
	연락처	000-0000-0000	
수익자3 (사후수익자)	성명	김수남	위탁자의 차남
	주민등록번호	000000-000000	
	주소	서울시 서초구 서초로 200길 20	
	연락처	000-0000-0000	

② 위탁자는 수익자를 새로 지정하거나 변경할 수 있다. 이 항에 따른 수익자 신규지정 및 변경에 관한 위탁자의 권리는 일신전속적이고 상속되지 아니한다.

【유례】 위탁자 사후에 수익자 지정권 및 변경권을 수익자 중 1인에게 그 권한을 부여하는 경우

② 위탁자는 수익자를 새로 지정하거나 변경할 수 있다. 다만 위탁자 사망 후에는 제1차 수익자인 위탁자의 아내 김○○이 수익자 지정 및 변경권을 갖는다.

제6조(신탁의 원본)이 신탁의 원본은 신탁부동산과 신탁부동산의 물상대위로 취득한 재산, 수탁자가 임대인으로서 취득·보관하는 임대차보증금, 신탁부동산에 대한 보험계약에 의한 보험금 등 신탁부동산의 관리, 처분, 멸실, 훼손 기타의 사유로 수탁자가 취득한 재산을 말한다.

제7조(신탁의 수익)①이 신탁의 수익은 신탁부동산 기타 신탁재산의 운용으로 수입하는 임대료 등의 법정과실 기타 재산적 이익을 말한다.

②수탁자는 매월 수익내역을 위탁자에게 통보하기로 한다.

③ 위탁자와 수탁자는 신탁특약으로 우선수익자의 권리 및 의무, 우선수익권의 내용, 우선수익권의 양도, 추가 지정 및 변경에 관한 사항 등을 정할 수 있다.

④ 수익자는 이 신탁계약에 따른 신탁이 종료되는 경우 이 신탁계약에서 정한 바에 따라 신탁재산으로부터 신탁의 이익을 지급받을 권리를 가진다.

제8조(수익권의 양도, 수익자의 추가 지정 또는 변경 등) ① 수익자는 수탁자의 서면동의를 받아 수익자의 지위를 타인에게 양도하거나 그 수익권에 대하여 질권을 설정하는 등 처분행위를 할 수 있다.

② 위탁자는 수탁자의 서면동의를 받아 수익자를 변경 또는 추가로 지정할 수 있다.

③ 제1항에 따라 수익권이 양도되거나 질권이 설정되는 경우 수익권을 양도하거나 질권을 설정한 수익자는 이를 확정일자 있는 증서로 수탁자에게 지체없이 통지하여야 한다. 이 경우 신탁원부 등의 기재내용 변경 및 수익권증서 발행에 따른 비용은 수익자의 부담으로 한다.

④ 수탁자가 직접 취득한 신탁재산에 대해서는 수탁자가 신탁특약이 정하는 바에 따라 수익자를 변경하거나 추가로 지정할 수 있다.

제9조(신탁부동산의 임대차)위탁자와 수탁자는 신탁부동산의 임대차관리를 다음과 같이 하기로 한다.

1. 위탁자는 기존 임대차계약서상의 임대인 명의를 수탁자 명의(또는 위탁자, 수탁자 공동명의)로 변경하는데 협조하기로 한다.

2. 제1호에 의하여 임대인 명의를 수탁자로 변경한 경우에도 위탁자가 수탁자에게 임차인으로부터 수령한 임대차보증금을 교부하지 않은 때에는 기존의 임대차계약에 따른 임대보증금 및 임대료는 위탁자가 계속 보관, 관리하고 그 반환책임도 부담한다.

3. 신탁계약 체결 후의 신규 임대차계약(기존 임대차계약의 임대차보

증금 증액기타 조건 변경계약 포함)은 수탁자 명의(또는 위탁자와 수탁자의 공동명의)로 체결한다.

4. 신탁계약 체결이후의 임대차계약(제2호에 의하여 임대인명의를 수탁자로 변경하고 위탁자가 수탁자에게 임대차보증금을 교부하지 않은 경우는 제외)에 따른 임대차보증금 및 임대료 등 제반 수입은 수탁자가 보관·관리·운용하는 것으로 한다.
5. 기타 사항은 위탁자와 수탁자가 합의하여 처리하기로 한다.

제10조(신탁이익의 계산 및 지급) 신탁원본의 수익금은 원수익자의 사망 시까지 매월 말일 원수익자에게 지급하기로 한다. 다만, 원수익자가 사망하면 위 수익권은 소멸한다.

제11조(선관주의의무) ① 수탁자는 선량한 관리자의 주의로써 신탁재산을 보존·관리하고 신탁사무를 처리하여야 한다.

- ② 수탁자는 신탁사무를 처리하는 과정에서 고의 또는 과실로 위탁자에게 손해를 발생시키는 경우에는 그 손해를 배상할 책임이 있다.

제12조(신탁재산의 운용방법) ① 수탁자는 신탁재산(본건 사업시행구역 내 신탁재산을 말한다. 이하 이 조에서 같다)을 다른 신탁재산 및 수탁자의 고유재산과 구분하여 관리하여야 한다. 이 경우 본건 사업시행구역 내 모든 신탁계약에 따른 신탁재산을 1건의 신탁계정으로 관리할 수 있다.

- ② 수탁자는 신탁재산에 속하는 금전을 관계법령에서 정하는 방법에 따라 운용한다.

제13조(비용 등의 부담) ① 위탁자는 신탁재산에 관한 다음 각 호의 채무와 비용 등 신탁사무 처리에 필요한 비용과 신탁사무 처리에 따라 발생한 손해(수탁자의 고의, 과실 또는 그 밖의 책임 있는 사유로 발생한 손해는 제외한다)를 부담한다.

1. 신탁재산의 조세, 각종 공과금 및 부담금
2. 신탁재산의 등기비용
3. 신탁보수
4. 신탁재산의 보존·유지·수선 등 관리비용 및 보험료
5. 이 신탁계약에 따른 신탁사무의 처리에 필요한 소송 및 자문 등의 법률 비용
6. 그 밖에 위 각 호에 준하는 비용

제14조(신탁재산의 처분) 신탁재산처분 시는 위탁자의 처분동의서를 첨부하기로 한다. 다만, 위탁자가 치매(정신이상 등)로 전문치료 및 요양을 위한 비용으로 사용하고자 신탁부동산을 처분하는 경우에는 위탁자의 자녀인 김○○, 김◇◇, 김◎◎의 동의를 첨부하여야 한다.

제15조(계약변경) ① 이 신탁계약은 위탁자와 수탁자의 합의에 의하여 운용방법을 변경할 수 있다.

② 제1항에 의한 신탁계약 변경에 소요되는 비용 일체는 위탁자가 부담한다.

제16조(신탁재산의 귀속) 수탁자는 신탁종료기일에 수익자(상속자)들에 대한 수익권에 의해서 이 신탁재산을 법정상속분에 따라 분배하여 각 수익자에게 귀속시키기로 한다.

제17조(수익권의 양도 및 담보 제공) 이 계약의 수익권은 양도하거나 담보로 제공할 수 없다. 수익권증서는 발행하지 않기로 한다.

제18조(신탁보수) ① 이 신탁의 보수는 『별첨3 신탁보수에 관한 약정』에 의한다.

② 수탁자는 경제사정의 급변 또는 신탁사무의 현저한 변경, 기타 상당한 사유가 발생한 때에는 위탁자 및 수익자와 합의하여 신탁보수를 조정할 수 있다.

③ 신탁보수의 지급기일은 『별첨3 신탁보수에 관한 약정』에 의하되 다음과 같이 지급한다.

1. 최초 기본보수 : 위탁자가 지급한다.
2. 차회 기본보수, 성과보수, 계약해지보수 : 신탁수익이 발생한 경우 신탁수익에서 수탁자가 수취하고, 신탁수익이 없는 경우에는 위탁자가 지급한다.

제19조(조세 및 비용) 수탁자의 귀책사유 없이 발생하는 신탁재산에 대한 조세 및 공과금과 본 계약과 관련한 신탁사무 처리에 수반되어 발생하는 비용은 신탁재산에서 차감하거나 위탁자에게 따로 청구할 수 있다.

제20조(소송수행) ① 본건 사업에 관한 소송이 제기되었거나 제기할 필요가 있는 경우 수탁자는 위탁자에게 이를 통지하고 위탁자 및 수익자와 협의하여 응소 또는 제소에 필요한 조치를 취할 수 있다.

② 제1항에 따라 수탁자가 부담하는 소송대리인의 보수 및 소송과 관련된 비용(소송결과에 따른 판결금액 및 이에 대한 지연이자 등을 포함한다)은 제17조에 따라 처리한다.

③ 수탁자는 제1항에 따라 소송 등의 업무를 수행한 경우 소송대리인 선임 사실 및 판결이 선고되거나 결정이 내려진 사실을 위탁자에게 통지하여야 한다. 이 경우 소송과 관련된 비용 및 해당 판결에 따라 수탁자가 지급의무를 부담하게 된 금액도 함께 통지하여야 한다.

제21조(중도해지 및 책임부담) ① 이 신탁계약은 신탁기간 중에는 중도해지할 수 없다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 경우 수탁자는 신탁계약을 해지할 수 있다. 이 경우 수탁자는 자신의 귀책사유가 아닌 한 신탁해지로 인한 책임을 부담하지 아니한다.

1. 위탁자 또는 수탁자의 귀책사유 여부를 불문하고 수탁자가 신탁이익의 전부를 향수하게 되거나 기타 부득이한 사유로 인하여 수탁자가 수탁업무를 수행할 수 없는 경우
2. 신탁부동산에 대한 소유권분쟁, 제3자의 저당권 실행, 임대차에 기인한 경매실행 등 부득이한 사유로 인하여 위탁자가 이 신탁의 해지청구를 한 경우
3. 위탁자와 수탁자의 합의에 의한 경우. 다만, 이 경우 위탁자는 해지

로 인한 수탁자의 손해를 배상하여야 한다.

② 제1항 각호에 의한 신탁해지의 경우 수탁자는 『별첨3 신탁보수에 관한 약정』에 의한 신탁보수 기타 신탁계약에 따라 수탁자가 지급받을 제비용 및 신탁해지로 인하여 수탁자가 입은 손해(이하 "신탁보수 등"이라 한다)를 신탁재산에서 수취한다. 다만, 위탁자로부터 신탁보수 등의 전액을 지급받은 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 수탁자가 제2항의 금액을 받지 못하는 경우 수탁자는 수탁자가 상당하다고 인정하는 방법으로 신탁재산을 처분하여 충당할 수 있다.

제22조(사망통지인 지정 및 변경 등) ① 수익자는 사망통지인을 지정 또는 변경하고자 하는 경우 [별지2] '사망통지인 확약서' 또는 [별지3] '사망통지인 (지정·정보) 변경 의뢰서'를 회사에게 제출하여야 한다(사망통지서 628면 참조).

② 수익자는 제1항에서 정한 사망통지인이 사망한 경우에는 그 사실을 회사에게 지체없이 통보하여야 한다.

③ 제1항에서 정한 사망통지인 이외에도 제3자가 위탁자의 사망사실을 입증할 수 있는 서류를 회사에게 제출할 수 있다. 이 경우 회사는 사망통지인, 위탁자의 상속인 등에게 위탁자의 사망사실을 확인하여야 한다.

④ 회사는 제1항 내지 제3항에 따른 통지의 지연 및 허위·부실 통지로 발생한 재산상 손해에 대하여 회사의 책임 있는 사유가 없는 한 책임을 지지 아니한다.

제23조(신탁의 종료사유 등) ① 신탁종료시 신탁부동산에 대하여 "을"은 신탁등기의 말소 및 "갑"에게 소유권이전등기를 행한다.

① 이 신탁계약에 따른 신탁은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 종료한다.

1. 신탁의 목적을 달성하는 경우
2. 신탁의 목적을 달성할 수 없는 경우
3. 제19조에 따라 신탁이 해지되는 경우

② 제1항에 따라 신탁이 종료되는 경우 수탁자는 제21조에 따른 신탁의 계산을 완료하고 관계법령, 시행규정 및 제22조에 따라 신탁재산을 처리하여야 한다.

③ 제2항에 따른 절차가 완료되는 경우 이 신탁계약은 종료된 것으로 본다.

제24조(신탁의 최종계산) ①이 신탁이 종료된 경우 수탁자는 최종계산서를 작성하여 수익자의 승인을 받아 신탁재산을 귀속 처리한다. 다만, 신탁재산 중 환가 및 회수가 곤란한 부득이한 사정이 발생한 경우 신탁재산을 운용현상 그대로 교부할 수 있다.

② 수익자는 최종계산에 대하여 이의가 있는 경우 계산 승인을 요구받은 때로부터 1개월 이내에 이의를 제기할 수 있으며, 그 기간 내에 이의를 제기하지 않으면 수익자가 최종계산을 승인한 것으로 본다.

③ 신탁종료 절차에 소요되는 비용은 신탁재산에서 공제하고 교부한다.

제25조(협의) 본 계약에서 정하지 아니한 사항이나 또는 해석상 이의가 있는 사항이 발생하는 경우에는 신탁관계법규 및 민법에서 정한 바에 따르기로 한다.

제26조(관할법원) 이 계약으로 인한 소송의 관할법원은 민사소송법에서 정한 바에 따른다.

제27조(계약서 작성) 본 계약서는 2부를 작성하여 갑과 을이 각 1부씩 보관한다. 다만, 신탁재산 공시 등을 위해 유관기관에 본 계약서 원본을 제출하여야 하는 경우에는 1부 이상을 추가로 작성할 수 있다.

20 년 월 일

위탁자(갑) 성명 ○○○ (서명 또는 날인)

주소

연락처

원수익자 성명 ○○○ (서명 또는 날인)

주소

연락처

수탁자(을) 성명 ○○○ (서명 또는 날인)

주소

연락처

[첨부서면] 유언대용신탁 부동산의 표시

유언대용신탁 부동산의 표시

1. 서울특별시 서초구 서초동 100-1 대 23241.2㎡
 2. 동 소 101-2 대 35748.2㎡
- 이 상